

## 04\_liquiditaetsstatus\_bank\_opos.csv

---

stichtag

2026-04-10

liquide\_mittel

42300.00

havelbank\_guthaben

28800.00

ostmark\_guthaben

12200.00

barkasse

1300.00

fällige\_verbindlichkeiten

612100.00

davon\_lohn

118000.00

davon\_steuern

74400.00

davon\_lieferanten

371900.00

davon\_sonstige

47800.00

kurzfristig\_realisierbar

82000.00

luecke

487800.00

bemerkung

Vor Ratenplanrate Furnier Nord

---

stichtag

2026-04-17

liquide\_mittel

38420.00

havelbank\_guthaben

26100.00

ostmark\_guthaben

11080.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

642300.00

davon\_lohn

118000.00

davon\_steuern

74400.00

davon\_lieferanten

391900.00

davon\_sonstige

58000.00

kurzfristig\_realisierbar

79000.00

luecke

524880.00

bemerkung

Nach Ratenplanzahlung 18 TEUR

---

stichtag

2026-04-24

liquide\_mittel

24110.00

havelbank\_guthaben

17400.00

ostmark\_guthaben

6210.00

barkasse

500.00

fällige\_verbindlichkeiten

688900.00

davon\_lohn

118000.00

davon\_steuern

81200.00

davon\_lieferanten

430700.00

davon\_sonstige

59000.00

kurzfristig\_realisierbar

76000.00

luecke

588790.00

bemerkung

Sondertilgung Havelbank 35 TEUR abgegangen

---

stichtag

2026-05-01

liquide\_mittel

19650.00

havelbank\_guthaben

13800.00

ostmark\_guthaben

5370.00

barkasse

480.00

fällige\_verbindlichkeiten

731200.00

davon\_lohn

118000.00

davon\_steuern

85300.00

davon\_lieferanten

463900.00

davon\_sonstige

64000.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

642550.00

bemerkung

Kein Lieferant mehr bereit ohne Vorkasse

---

stichtag

2026-05-04

liquide\_mittel

20890.00

havelbank\_guthaben

12880.00

ostmark\_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

738400.00

davon\_lohn

236000.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

271900.00

davon\_sonstige

138160.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Antragsdatum; Konten eingefroren durch vorläufige IV

---

stichtag

2026-05-07

liquide\_mittel

20890.00

havelbank\_guthaben

12880.00

ostmark\_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

738400.00

davon\_lohn

236000.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

271900.00

davon\_sonstige

138160.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Kassensturz IV; identisch mit 04.05.

---

stichtag

2026-05-10

liquide\_mittel

47390.00

havelbank\_guthaben

36190.00

ostmark\_guthaben

9960.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

494400.00

davon\_lohn

0.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

271900.00

davon\_sonstige

130160.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

447010.00

bemerkung

Insolvenzgeld-Vorfinanzierung 236 TEUR eingegangen; Lohn März/Apr ausbezahlt

---

stichtag

2026-05-21

liquide\_mittel

31200.00

havelbank\_guthaben

21400.00

ostmark\_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige\_verbindlichkeiten

201000.00

davon\_lohn

0.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

42000.00

davon\_sonstige

66660.00

kurzfristig\_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Ende Fortführung; Erlöse Pflegeheim und Hotel eingegangen

---



stichtag

2026-06-12

liquide\_mittel

31200.00

havelbank\_guthaben

21400.00

ostmark\_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige\_verbindlichkeiten

201000.00

davon\_lohn

0.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

42000.00

davon\_sonstige

66660.00

kurzfristig\_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeiten 96 TEUR fällig

---

stichtag

2026-07-15

liquide\_mittel

68400.00

havelbank\_guthaben

48000.00

ostmark\_guthaben

20400.00

barkasse

0.00

fällige\_verbindlichkeiten

96000.00

davon\_lohn

0.00

davon\_steuern

21000.00

davon\_lieferanten

42000.00

davon\_sonstige

33000.00

kurzfristig\_realisierbar

0.00

luecke

27600.00

bemerkung

Maschinenkauf-Anzahlung 50 TEUR eingegangen

---

stichtag

2026-08-01

liquide\_mittel

249200.00

havelbank\_guthaben

180000.00

ostmark\_guthaben

69200.00

barkasse

0.00

fällige\_verbindlichkeiten

96000.00

davon\_lohn

0.00

davon\_steuern

21000.00

davon\_lieferanten

42000.00

davon\_sonstige

33000.00

kurzfristig\_realisierbar

0.00

luecke

0.00

bemerkung

EML-Zahlung Maschinenblock 237 TEUR eingegangen; Masseverbindlichkeiten beglichen

---

**06\_personalliste\_insolvenzgeld.csv**

---

nr

1

name

Lea Kruse

funktion

Produktionsleitung

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2014-03-01

brutto\_monat

5200.00

rueckstand\_maerz

5200.00

rueckstand\_april

5200.00

fortfuehrung\_kritisch

ja

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

---

**nr**

2

**name**

Martin Ortner

**funktion**

CNC-Bediener

**abteilung**

Produktion

**einstellungsdatum**

2017-07-15

**brutto\_monat**

3900.00

**rueckstand\_maerz**

3900.00

**rueckstand\_april**

3900.00

**fortfuehrung\_kritisch**

ja

**kuendigung\_datum**

2026-05-31

**insolvenzgeld\_beantragt**

ja

**bemerkung**

Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

---

nr

3

name

Sana Yildiz

funktion

Buchhaltung / Rechnungswesen

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2019-01-01

brutto\_monat

3400.00

rueckstand\_maerz

3400.00

rueckstand\_april

3400.00

fortfuehrung\_kritisch

ja

kuendigung\_datum

2026-06-30

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

Unterstützt IV bis Verfahrensabschluss

---

nr

4

name

Klaus Bremer

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2011-05-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

5

name

Jana Tietze

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2020-09-01

brutto\_monat

3100.00

rueckstand\_maerz

3100.00

rueckstand\_april

3100.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---



**nr**

6

**name**

Andreas Hofmann

**funktion**

Lackierer

**abteilung**

Produktion

**einstellungsdatum**

2013-02-01

**brutto\_monat**

3300.00

**rueckstand\_maerz**

3300.00

**rueckstand\_april**

3300.00

**fortfuehrung\_kritisch**

ja

**kuendigung\_datum**

2026-05-31

**insolvenzgeld\_beantragt**

ja

**bemerkung**

Fortführung Lackierarbeiten Hotel Speicherstadt

---

**nr**

7

**name**

Bettina Reinhold

**funktion**

Einkauf / Disposition

**abteilung**

Verwaltung

**einstellungsdatum**

2016-08-01

**brutto\_monat**

3500.00

**rueckstand\_maerz**

3500.00

**rueckstand\_april**

3500.00

**fortfuehrung\_kritisch**

ja

**kuendigung\_datum**

2026-05-31

**insolvenzgeld\_beantragt**

ja

**bemerkung**

Koordiniert Vorkassielieferung Furnier

---

nr

8

name

Frank Wollmann

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2015-03-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

9

name

Sandra Meissner

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2021-04-01

brutto\_monat

3100.00

rueckstand\_maerz

3100.00

rueckstand\_april

3100.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

10

name

Dietmar Lutz

funktion

Lagerleiter

abteilung

Lager

einstellungsdatum

2010-11-01

brutto\_monat

3800.00

rueckstand\_maerz

3800.00

rueckstand\_april

3800.00

fortfuehrung\_kritisch

ja

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

Warenlager; kritisch für EV-Klärung

---

nr

11

name

Hanna Schulz

funktion

Vertriebsinnendienst

abteilung

Vertrieb

einstellungsdatum

2018-03-01

brutto\_monat

3400.00

rueckstand\_maerz

3400.00

rueckstand\_april

3400.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

12

name

René Körber

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2012-06-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

13

name

Monika Braun

funktion

Sekretariat / Assistenz

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2009-07-01

brutto\_monat

2900.00

rueckstand\_maerz

2900.00

rueckstand\_april

2900.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---



nr

14

name

Tobias Kluge

funktion

CNC-Bediener

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2019-05-01

brutto\_monat

3700.00

rueckstand\_maerz

3700.00

rueckstand\_april

3700.00

fortfuehrung\_kritisch

ja

kuendigung\_datum

2026-06-30

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

Fertigstellung Klinikverbund-Halbfabrikate

---

nr

15

name

Petra Naumann

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2022-01-01

brutto\_monat

3100.00

rueckstand\_maerz

3100.00

rueckstand\_april

3100.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

16

name

Werner Stüber

funktion

Haustechnik / Instandhaltung

abteilung

Technik

einstellungsdatum

2008-01-01

brutto\_monat

3500.00

rueckstand\_maerz

3500.00

rueckstand\_april

3500.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

17

name

Inga Vogt

funktion

Konstruktion / CAD

abteilung

Planung

einstellungsdatum

2017-09-01

brutto\_monat

4200.00

rueckstand\_maerz

4200.00

rueckstand\_april

4200.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr  
18  
name  
Carsten Held  
funktion  
Schreiner  
abteilung  
Produktion  
einstellungsdatum  
2016-04-01  
brutto\_monat  
3600.00  
rueckstand\_maerz  
3600.00  
rueckstand\_april  
3600.00  
fortfuehrung\_kritisch  
nein  
kuendigung\_datum  
2026-05-31  
insolvenzgeld\_beantragt  
ja

---

**nr**

19

**name**

Luisa Beckmann

**funktion**

Schreinergezellin

**abteilung**

Produktion

**einstellungsdatum**

2023-02-01

**brutto\_monat**

3100.00

**rueckstand\_maerz**

3100.00

**rueckstand\_april**

3100.00

**fortfuehrung\_kritisch**

nein

**kuendigung\_datum**

2026-05-31

**insolvenzgeld\_beantragt**

ja

**bemerkung**

Noch in Probezeit – Sonderkündigung möglich

---

nr

20

name

Steffen Grothe

funktion

Staplerfahrer / Lager

abteilung

Lager

einstellungsdatum

2013-11-01

brutto\_monat

3200.00

rueckstand\_maerz

3200.00

rueckstand\_april

3200.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

21

name

Miriam Henkel

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2020-06-01

brutto\_monat

3100.00

rueckstand\_maerz

3100.00

rueckstand\_april

3100.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---



nr  
22  
name  
Olaf Prange  
funktion  
Schreiner  
abteilung  
Produktion  
einstellungsdatum  
2011-08-01  
brutto\_monat  
3600.00  
rueckstand\_maerz  
3600.00  
rueckstand\_april  
3600.00  
fortfuehrung\_kritisch  
nein  
kuendigung\_datum  
2026-05-31  
insolvenzgeld\_beantragt  
ja

---

nr

23

name

Kerstin Weiss

funktion

Buchhaltung Hilfskraft

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2021-10-01

brutto\_monat

2600.00

rueckstand\_maerz

2600.00

rueckstand\_april

2600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

24

name

Thorsten Mast

funktion

Fahrer / Logistik

abteilung

Logistik

einstellungsdatum

2015-05-01

brutto\_monat

3100.00

rueckstand\_maerz

3100.00

rueckstand\_april

3100.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr  
25  
name  
Anke Ziemann  
funktion  
Schreinergezellin  
abteilung  
Produktion  
einstellungsdatum  
2019-07-01  
brutto\_monat  
3100.00  
rueckstand\_maerz  
3100.00  
rueckstand\_april  
3100.00  
fortfuehrung\_kritisch  
nein  
kuendigung\_datum  
2026-05-31  
insolvenzgeld\_beantragt  
ja

---

nr

26

name

Georg Beier

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2010-03-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

27

name

Nina Küster

funktion

Konstruktion / CAD

abteilung

Planung

einstellungsdatum

2020-03-01

brutto\_monat

4000.00

rueckstand\_maerz

4000.00

rueckstand\_april

4000.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

28

name

Thomas Haase

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2014-09-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

29

name

Katharina Wolff

funktion

Vertrieb Außendienst

abteilung

Vertrieb

einstellungsdatum

2016-01-01

brutto\_monat

4500.00

rueckstand\_maerz

4500.00

rueckstand\_april

4500.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

Provisionsansprüche zu prüfen

---



nr  
30  
name  
Lars Ritter  
funktion  
Lackierer  
abteilung  
Produktion  
einstellungsdatum  
2018-06-01  
brutto\_monat  
3300.00  
rueckstand\_maerz  
3300.00  
rueckstand\_april  
3300.00  
fortfuehrung\_kritisch  
nein  
kuendigung\_datum  
2026-05-31  
insolvenzgeld\_beantragt  
ja

---

nr

31

name

Claudia Stern

funktion

Schreinergezellin / Auszubildende

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2024-09-01

brutto\_monat

800.00

rueckstand\_maerz

800.00

rueckstand\_april

800.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

nein

bemerkung

Ausbildungsverhältnis; BfA zahlt InsGeld nicht

---

nr

32

name

Patrick Lange

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2013-04-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

Elternzeit (zurückgekehrt April 2026)

---

nr

33

name

Ute Müller

funktion

Assistenz Geschäftsführung

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2011-01-01

brutto\_monat

3200.00

rueckstand\_maerz

3200.00

rueckstand\_april

3200.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

34

name

Simon Franke

funktion

IT-Systemadministration

abteilung

IT

einstellungsdatum

2020-01-01

brutto\_monat

3800.00

rueckstand\_maerz

3800.00

rueckstand\_april

3800.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr  
35  
name  
Isabel Gruber  
funktion  
Einkauf  
abteilung  
Verwaltung  
einstellungsdatum  
2017-02-01  
brutto\_monat  
3300.00  
rueckstand\_maerz  
3300.00  
rueckstand\_april  
3300.00  
fortfuehrung\_kritisch  
nein  
kuendigung\_datum  
2026-05-31  
insolvenzgeld\_beantragt  
ja

---

nr

36

name

Jens Kroll

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2009-05-01

brutto\_monat

3600.00

rueckstand\_maerz

3600.00

rueckstand\_april

3600.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

nr

37

name

Eva Lühr

funktion

Buchhalterin

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2015-09-01

brutto\_monat

3500.00

rueckstand\_maerz

0.00

rueckstand\_april

3500.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

bemerkung

März bereits ausgezahlt vor Eintritt ZU

---



nr

38

name

Michael Dorn

funktion

Kraftfahrer / Kurier

abteilung

Logistik

einstellungsdatum

2016-07-01

brutto\_monat

3100.00

rueckstand\_maerz

3100.00

rueckstand\_april

3100.00

fortfuehrung\_kritisch

nein

kuendigung\_datum

2026-05-31

insolvenzgeld\_beantragt

ja

---

**09\_tabellenpruefung\_stichprobe.csv**

---

lfd\_nr

1

gläubiger

Furnier Nord GmbH

angemeldet\_eur

186420.00

festgestellt\_eur

186420.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Warenlieferung Jan-Mrz 2026

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

A-1 und A-5 prüfen (18 TEUR und 18 TEUR)

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-20

---

lfd\_nr

2

gläubiger

Havelbank eG

angemeldet\_eur

483200.00

festgestellt\_eur

483200.00

bestritten\_eur

0.00 (absond.)

grund

Darlehen + Zinsen

rang

§ 38/§ 50 InsO

belege\_vollständig

teilweise (Sicherheitenvertrag)

pruefungsergebnis

vorläufig Absonderung anerkannt

notiz\_anfechtung

Sondertilgung A-2 (35 TEUR) anfechtbar; SÜ-Wirksamkeit klären

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-20

lfd\_nr

3

gläubiger

Finanzamt Stendal

angemeldet\_eur

92340.00

festgestellt\_eur

92340.00

bestritten\_eur

0.00

grund

USt und LSt Jan-Apr 2026

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja (Steuerbescheide)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

Lohnsteuerzahlung 25.04. ggf. § 130

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-21

lfd\_nr

4

gläubiger

AOK Sachsen-Anhalt

angemeldet\_eur

61200.00

festgestellt\_eur

61200.00

bestritten\_eur

0.00

grund

SV-Beiträge Mrz/Apr 2026

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja (Beitragsnachweis)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-21

---

lfd\_nr

5

gläubiger

M. Kordes

angemeldet\_eur

7800.00

festgestellt\_eur

0.00

bestritten\_eur

7800.00

grund

Provision/vbuH

rang

§ 38/§ 302 InsO

belege\_vollständig

nein (kein Vertrag)

pruefungsergebnis

bestreiten

notiz\_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

---

lfd\_nr

6

gläubiger

Prignitz Forst KG

angemeldet\_eur

43700.00

festgestellt\_eur

43700.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Holzlieferungen Q1/2026

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

EV-Klärung läuft gesondert; Anfechtung nicht erkennbar

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

lfd\_nr

7

gläubiger

Holzbauer GmbH und Co KG

angemeldet\_eur

28100.00

festgestellt\_eur

28100.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Holzwerkstofflieferungen

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22



lfd\_nr

8

gläubiger

Beschlagwerk Elbe AG

angemeldet\_eur

19440.00

festgestellt\_eur

19440.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Beschlaglieferungen

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

---

lfd\_nr

9

gläubiger

Havelstrom GbR

angemeldet\_eur

48000.00

festgestellt\_eur

48000.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Mietrückstand Feb-Apr 2026

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja (Mietvertrag)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-23

lfd\_nr

10

gläubiger

Arbeitnehmer gesamt (38 Einzelanmeldungen)

angemeldet\_eur

236000.00

festgestellt\_eur

236000.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Lohnrückstand/Urlaubsabgeltung

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

ja (Lohnabrechnungen)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz\_anfechtung

InsGeld-Vorauszahlung durch BA verrechnet; Nettoansprüche in Tabelle

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-23

lfd\_nr

11

gläubiger

Wuertl-Leasing GmbH

angemeldet\_eur

22800.00

festgestellt\_eur

11200.00

bestritten\_eur

11600.00

grund

Schadensersatz Leasingvertrag MAN TGE

rang

§ 38 InsO

belege\_vollständig

teilweise

pruefungsergebnis

teilweise feststellen

notiz\_anfechtung

kein Anfechtungstatbestand; Leasingvertrag noch zu prüfen

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-24

lfd\_nr

12

gläubiger

Tim Brauer

angemeldet\_eur

120000.00

festgestellt\_eur

120000.00

bestritten\_eur

0.00

grund

Gesellschafterdarlehen 2023

rang

§ 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig)

belege\_vollständig

ja (Darlehensvertrag)

pruefungsergebnis

feststellen (nachrangig)

notiz\_anfechtung

Rückzahlung 12500 EUR (11.04.) anfechtbar nach § 135 InsO

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-24

**10\_zahlungsverkehr\_lieferant\_bank\_zeitraum.csv**

---

Datum

2026-03-20

Zahler

Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger

Furnier Nord GmbH

Betrag\_EUR

18000.00

Verwendungszweck

Rate 2 Ratenplan 15.03.2026

Zahlweg

Ueberweisung

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

---

Datum

2026-03-22

Zahler

Furnier Nord GmbH

Empfaenger

Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag\_EUR

18000.00

Verwendungszweck

Ruecklastschrift NSF

Zahlweg

Lastschriftruecklauf

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

---

**Datum**

2026-03-24

**Zahler**

Furnier Nord GmbH

**Empfaenger**

Moebelwerk Havelberg GmbH

**Betrag\_EUR**

0.00

**Verwendungszweck**

Mahnung Zahlungsrueckstand

**Zahlweg**

Postmahnung

**Kontobezug**

-

---

**Datum**

2026-04-01

**Zahler**

Moebelwerk Havelberg GmbH

**Empfaenger**

Furnier Nord GmbH

**Betrag\_EUR**

18000.00

**Verwendungszweck**

Rate 2 Ratenplan (Zweitausfuehrung)

**Zahlweg**

Ueberweisung

**Kontobezug**

Havelbank eG 41 998 231

---

**Datum**

2026-04-02

**Zahler**

Moebelwerk Havelberg GmbH

**Empfaenger**

Havelbank eG

**Betrag\_EUR**

35000.00

**Verwendungszweck**

Sondertilgung Kontokorrentkredit

**Zahlweg**

Ueberweisung

**Kontobezug**

Havelbank eG 41 998 231

---

**Datum**

2026-04-11

**Zahler**

Moebelwerk Havelberg GmbH

**Empfaenger**

Tim Brauer

**Betrag\_EUR**

12500.00

**Verwendungszweck**

Teilrueckzahlung Gesellschafterdarlehen

**Zahlweg**

Ueberweisung

**Kontobezug**

Havelbank eG 41 998 231

---



**Datum**

2026-04-28

**Zahler**

Havelbank eG

**Empfaenger**

Moebelwerk Havelberg GmbH

**Betrag\_EUR**

0.00

**Verwendungszweck**

Bestaetigung Sondertilgung nach Gespraech 01.04.2026

**Zahlweg**

Schreiben

**Kontobezug**

-

---

**Datum**

2026-04-29

**Zahler**

Moebelwerk Havelberg GmbH

**Empfaenger**

Brauer Holding UG

**Betrag\_EUR**

9500.00

**Verwendungszweck**

Managementfee (ohne Vertragsunterlage)

**Zahlweg**

Ueberweisung

**Kontobezug**

Havelbank eG 41 998 231

---

Datum

2026-05-04

Zahler

-

Empfaenger

-

Betrag\_EUR

0.00

Verwendungszweck

Insolvenzantragstellung

Zahlweg

Amtsgericht Stendal

Kontobezug

7 IN 41/26

---

Datum

2026-06-12

Zahler

-

Empfaenger

-

Betrag\_EUR

0.00

Verwendungszweck

Insolvenzeroeffnung

Zahlweg

Amtsgericht Stendal

Kontobezug

7 IN 41/26

---

**11\_15b\_zahlungsanalyse.csv**

---

datum

2026-03-05

empfaenger

Furnier Nord GmbH

betrag\_eur

18000.00

zweck

Ratenplanrate 1

konto

Havelbank

ausnahme\_15b\_abs2

nein

insolvenzreife\_eingetreten

nein (noch vor ZU)

bewertung\_iv

vertretbar; ZU noch nicht eingetreten

status

kein Anspruch

---

datum

2026-03-15

empfaenger

AOK Sachsen-Anhalt

betrag\_eur

24300.00

zweck

SV-Beiträge Feb 2026

konto

Ostmark

ausnahme\_15b\_abs2

ja

ausnahme\_begrueendung

Lohnnebenkosten; Sozialversicherungspflicht

insolvenzreife\_eingetreten

nein

bewertung\_iv

privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)

status

kein Anspruch

---

datum

2026-03-20

empfaenger

Finanzamt Stendal

betrag\_eur

11200.00

zweck

Lohnsteuer Feb 2026

konto

Havelbank

ausnahme\_15b\_abs2

ja

ausnahme\_begrueendung

steuerrechtliche Zahlungspflicht

insolvenzreife\_eingetreten

nein

bewertung\_iv

privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)

status

kein Anspruch

---

**datum**

2026-03-22

**empfaenger**

Furnier Nord GmbH

**betrag\_eur**

18000.00

**zweck**

Ratenplanrate 2 (nach Rücklastschrift vom 22.03.)

**konto**

Havelbank

**ausnahme\_15b\_abs2**

nein

**insolvenzreife\_eingetreten**

ja (Rücklastschrift = ZU-Beginn)

**bewertung\_iv**

Zahlung nach Insolvenzreife ohne Ausnahme

**status**

ANSPRUCH § 15b - zu prüfen

---

**datum**

2026-04-02

**empfaenger**

Havelbank eG

**betrag\_eur**

35000.00

**zweck**

Sondertilgung nach Kontosperrandrohung

**konto**

Havelbank

**ausnahme\_15b\_abs2**

nein

**insolvenzreife\_eingetreten**

ja

**bewertung\_iv**

Zahlung nach ZU; kein Ausnahmetatbestand

**status**

ANSPRUCH § 15b + § 131 Anfechtung

---

**datum**

2026-04-11

**empfaenger**

Tim Brauer

**betrag\_eur**

12500.00

**zweck**

Rückzahlung Gesellschafterdarlehen

**konto**

Ostmark

**ausnahme\_15b\_abs2**

nein

**insolvenzreife\_eingetreten**

ja

**bewertung\_iv**

Zahlung an Gesellschafter; § 135 InsO + § 15b

**status**

ANSPRUCH § 15b + § 135 Anfechtung

---

**datum**

2026-04-22

**empfaenger**

Furnier Nord GmbH

**betrag\_eur**

12000.00

**zweck**

Altlieferantenrechnung Jan 2026

**konto**

Havelbank

**ausnahme\_15b\_abs2**

nein

**insolvenzreife\_eingetreten**

ja

**bewertung\_iv**

Zahlung alter Verbindlichkeit nach ZU

**status**

ANSPRUCH § 15b - zu prüfen

---

datum

2026-04-25

empfaenger

Finanzamt Stendal

betrag\_eur

8300.00

zweck

Lohnsteuer Mrz 2026

konto

Ostmark

ausnahme\_15b\_abs2

ja (str.)

ausnahme\_begrueendung

Lohnsteuerpflicht – Ausnahme umstritten nach neuerer BGH-Rspr.

insolvenzreife\_eingetreten

ja

bewertung\_iv

Prüfung Ausnahme § 15b Abs 2 Satz 2 – Lohnsteuer nach ZU

status

Prüfung offen

---



datum

2026-04-29

empfaenger

Brauer Holding UG

betrag\_eur

9500.00

zweck

Managementfee ohne vertragliche Grundlage

konto

Havelbank

ausnahme\_15b\_abs2

nein

insolvenzreife\_eingetreten

ja

bewertung\_iv

Zahlung an nahestehende Person ohne Rechtsgrund; § 134 + § 15b

status

ANSPRUCH § 15b + § 133/134 Anfechtung

---

datum

2026-05-03

empfaenger

Energie Elbe GmbH

betrag\_eur

6700.00

zweck

Strom und Gas Fortführungszeitraum

konto

Ostmark

ausnahme\_15b\_abs2

ja

ausnahme\_begrueendung

Masseforderung Fortführungsbetrieb – § 55 Abs 1 Nr 1 InsO

insolvenzreife\_eingetreten

ja (aber Fortführungserlaubnis)

bewertung\_iv

Fortführungskosten mit IV-Zustimmung; kein § 15b-Anspruch

status

kein Anspruch

---

**datum**

2026-05-06

**empfaenger**

Havelbank eG

**betrag\_eur**

1200.00

**zweck**

Kontoführungsgebühr

**konto**

Havelbank

**ausnahme\_15b\_abs2**

nein

**insolvenzreife\_eingetreten**

ja (aber laufend)

**bewertung\_iv**

Betrag geringfügig; kein signifikanter Anspruch

**status**

de minimis

---

datum

2026-05-08

empfaenger

Prignitz Forst KG

betrag\_eur

22000.00

zweck

Vorkasse Furnierlieferung (Fortführung)

konto

Ostmark

ausnahme\_15b\_abs2

ja

ausnahme\_begrundung

Masseverbindlichkeit mit Zustimmung IV; § 55 Abs 1 Nr 1

insolvenzreife\_eingetreten

ja

bewertung\_iv

Fortführungskosten; IV-Genehmigung 09.05.2026

status

kein Anspruch

---

## 18\_verteilungsvorschlag.csv

---

rang\_insO

§ 54 InsO (Massekosten)

lfd\_nr

0

gläubiger

Gerichtskosten und Auslagen

festgestellt\_eur

8200.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

8200.00

quote\_pct

100.00

auszahlung\_eur

8200.00

zahlungsdatum

2026-12-01

bemerkung

Vorrangige Massekosten

---

rang\_insO

§ 63 InsO (IV-Vergütung)

lfd\_nr

0

gläubiger

Dr. Nora Westphal (IV-Vergütung inkl. 19% MwSt)

festgestellt\_eur

74800.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

74800.00

quote\_pct

100.00

auszahlung\_eur

74800.00

zahlungsdatum

2026-12-01

bemerkung

Festgesetzt durch AG Stendal; Beschluss 30.11.2026

---

rang\_insO

§ 55 InsO (Masseverbindlichkeiten)

lfd\_nr

0

gläubiger

Masseverbindlichkeiten Fortführung und Verwertung

festgestellt\_eur

104200.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

104200.00

quote\_pct

100.00

auszahlung\_eur

104200.00

zahlungsdatum

2026-10-01

bemerkung

Fortführungslieferanten; Miete; Steuer; Gutachter; Provision

---

rang\_insO

§ 50 InsO (Absonderung)

lfd\_nr

0

gläubiger

Havelbank eG (Sicherheitenverwertung netto)

festgestellt\_eur

316020.00

absonderung\_vorab\_eur

316020.00

netto\_teilnahme\_eur

0.00

quote\_pct

100.00

auszahlung\_eur

316020.00

zahlungsdatum

2026-09-01

bemerkung

Erlöse aus Maschinenverwertung und Forderungseinzug abzgl. §§ 170/171-Kostenpauschale

---



rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

1

gläubiger

Furnier Nord GmbH

festgestellt\_eur

186420.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

186420.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

34305.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

2

gläubiger

Havelbank eG (Ausfallforderung)

festgestellt\_eur

136500.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

136500.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

25116.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

3

gläubiger

Finanzamt Stendal

festgestellt\_eur

92340.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

92340.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

16990.56

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

4

gläubiger

AOK Sachsen-Anhalt

festgestellt\_eur

61200.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

61200.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

11260.80

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

5

gläubiger

Prignitz Forst KG

festgestellt\_eur

43700.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

43700.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

8040.80

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

6

gläubiger

Holzbauer GmbH und Co KG

festgestellt\_eur

28100.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

28100.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

5170.40

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

7

gläubiger

Beschlagwerk Elbe AG

festgestellt\_eur

19440.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

19440.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

3576.96

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

8

gläubiger

Havelstrom GbR

festgestellt\_eur

48000.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

48000.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

8832.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

---



rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

9

gläubiger

Arbeitnehmer gesamt (38 Personen)

festgestellt\_eur

236000.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

236000.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

43424.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung; Einzelberechnung je MA separat

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

10

gläubiger

Wuertl-Leasing GmbH

festgestellt\_eur

11200.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

11200.00

quote\_pct

18.40

auszahlung\_eur

2060.80

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung (festgestellter Betrag)

---

rang\_insO

§ 38 InsO

lfd\_nr

11

gläubiger

M. Kordes

festgestellt\_eur

0.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

0.00

quote\_pct

0.00

auszahlung\_eur

0.00

bemerkung

Bestritten; keine Auszahlung

---

rang\_insO

§ 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig)

lfd\_nr

12

gläubiger

Tim Brauer

festgestellt\_eur

120000.00

absonderung\_vorab\_eur

0.00

netto\_teilnahme\_eur

120000.00

quote\_pct

0.00

auszahlung\_eur

0.00

bemerkung

Nachrangig; keine Masse verblieben

---

**20\_planvergleich\_rechnung.csv**

---

gruppe

1

glaebigergruppe

Havelbank eG (gesichert)

nominalforderung\_eur

480000

sicherheitenwert\_eur

343500

plan\_going\_concern\_eur

343500

plan\_quote\_pct

100.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

343500

regelabwicklung\_quote\_pct

100.0

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

320000

zerschlagung\_quote\_pct

93.3

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

0

kommentar

Sicherheiten werden in allen Szenarien verwertet; gleiche Erlöse

---

gruppe

1b

glaebigergruppe

Havelbank eG (Ausfall)

nominalforderung\_eur

136500

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

55000

plan\_quote\_pct

40.3

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

25116

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

20000

zerschlagung\_quote\_pct

14.7

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

29884

kommentar

Bessere Planquote durch Going-Concern-Aufschlag

---

gruppe

2

gläubigergruppe

Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse

nominalforderung\_eur

71800

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

25130

plan\_quote\_pct

35.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

13211

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

10534

zerschlagung\_quote\_pct

14.7

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

11919

kommentar

Prämie für Fortsetzungslieferung eingeplant

---

gruppe

3a

glaebigergruppe

Finanzamt Stendal

nominalforderung\_eur

92340

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

32319

plan\_quote\_pct

35.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

16991

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

13564

zerschlagung\_quote\_pct

14.7

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

15328

kommentar

Plan bietet FA 35 Prozent vs. 18 Prozent Regelabwicklung

---

gruppe

3b

glaebigergruppe

AOK Sachsen-Anhalt

nominalforderung\_eur

61200

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

21420

plan\_quote\_pct

35.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

11261

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

8996

zerschlagung\_quote\_pct

14.7

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

10159

kommentar

Wie Finanzamt

---



gruppe

4

glaebigergruppe

Arbeitnehmer (netto nach InsGeld)

nominalforderung\_eur

236000

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

82600

plan\_quote\_pct

35.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

43424

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

34672

zerschlagung\_quote\_pct

14.7

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

39176

kommentar

Arbeitnehmer profitieren deutlich von Sanierungsplan

---

gruppe

5

gläubigergruppe

Übrige Gläubiger (Furnier/Vermieter/Leasing)

nominalforderung\_eur

207700

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

72695

plan\_quote\_pct

35.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

38217

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

30532

zerschlagung\_quote\_pct

14.7

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

34478

kommentar

Poolrechnung übrige Gläubiger

---

gruppe

6

glaebigergruppe

Tim Brauer (nachrangig)

nominalforderung\_eur

120000

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

0

plan\_quote\_pct

0.0

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

0

regelabwicklung\_quote\_pct

0.0

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

0

zerschlagung\_quote\_pct

0.0

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

0

kommentar

In allen Szenarien Quote 0 Prozent

---

glaebigergruppe

Gesamtquote ungesicherte Gläubiger

nominalforderung\_eur

805540

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

289164

plan\_quote\_pct

35.9

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

148220

regelabwicklung\_quote\_pct

18.4

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

117298

zerschlagung\_quote\_pct

14.6

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

140944

kommentar

Plan schlägt Regelabwicklung Fortführung um +17.5 Prozentpunkte

---

glaeubigergruppe

Masseverbindlichkeiten und Kosten inkl IV-Vergütung

nominalforderung\_eur

191000

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

210000

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

191000

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

180000

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

19000

kommentar

Plan erfordert höhere IV-Vergütung wegen Aufwand

---

glaeubigergruppe

Verwertungserlös Gesamtmasse

nominalforderung\_eur

777830

sicherheitenwert\_eur

343500

plan\_going\_concern\_eur

870000

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

777830

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

680000

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

92170

kommentar

Plan setzt Going-Concern-Mehrwert voraus (ca. 92 TEUR)

---

glaeubigergruppe

Investor erforderlich (Kaufpreis Auffanggesellschaft)

nominalforderung\_eur

0

sicherheitenwert\_eur

0

plan\_going\_concern\_eur

150000

regelabwicklung\_fortfuehrung\_eur

0

regelabwicklung\_zerschlagung\_eur

0

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

150000

kommentar

Bedingung: Investor zahlt 150 TEUR für Kundenstamm und Marke

---

glaeubigergruppe

Risikofaktor Planszenario: Wahrscheinlichkeit Investor

plan\_going\_concern\_eur

30.0%

delta\_plan\_vs\_regelfortf\_eur

n/a

kommentar

Nur 30 Prozent Wahrscheinlichkeit eines Investors – daher Plan nicht verfolgt

---

## 01\_bestellung\_vorlaeufiger\_iv.docx

---

# AMTSGERICHT STENDAL

– Insolvenzgericht –

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

**Beschlussdatum: 06.05.2026**

## BESCHLUSS

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

### **Möbelwerk Havelberg GmbH**

Werftstraße 14, 39539 Havelberg, HRB 18742 AG Stendal,  
vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer,

– Schuldnerin –

### **wird beschlossen:**

1. Über das Vermögen der Schuldnerin wird gemäß § 21 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO ein allgemeines Verfügungsverbot angeordnet.
2. Frau Dr. Nora Westphal, Rechtsanwältin, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg, wird zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 22 InsO). Die vorläufige Verwalterin tritt in die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das gesamte Vermögen der Schuldnerin ein.
3. Verfügungen der Schuldnerin sind gegenüber Dritten nur wirksam, soweit die vorläufige Insolvenzverwalterin zustimmt (§ 24 Abs. 1 InsO i.V.m. §§ 81, 82 InsO).
4. Kreditinstitute, Banken und Drittschuldner der Schuldnerin werden aufgefordert, Zahlungen und Leistungen fortan nur noch an die vorläufige Insolvenzverwalterin zu erbringen.
5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind für die Dauer des Sicherungsverfahrens ausgesetzt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).
6. Die Schuldnerin ist verpflichtet, der vorläufigen Insolvenzverwalterin unverzüglich alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 97, § 101 InsO).
7. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat dem Gericht bis spätestens 03.06.2026 einen schriftlichen Bericht über die Vermögens- und Liquiditätslage der Schuldnerin vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere zur Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sowie zu Sanierungsmöglichkeiten Stellung zu nehmen.

### **Begründung**

Der Gläubigerantrag der Furnier Nord GmbH vom 04.05.2026 ist zulässig und begründet. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass gegen die Schuldnerin Forderungen aus Warenlieferungen in Höhe von 186.420,00 EUR bestehen, die trotz Mahnung und Ratenvereinbarung nicht bedient worden sind. Zur Sicherung der Masse und zur Verhinderung weiterer Vermögensabflüsse ist die Bestellung einer vorläufigen Insolvenzverwalterin mit allgemeinem Verfügungsverbot geboten. Die bestellte Verwalterin verfügt über die erforderliche Sachkunde in Insolvenzverfahren (§ 56 InsO). Ein Interessenkonflikt ist nicht ersichtlich.



### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statthaft (§ 34 InsO i.V.m. §§ 567 ff. ZPO). Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Amtsgericht Stendal oder beim Landgericht Stendal einzulegen. Sie hat keine aufschiebende Wirkung (§ 570 Abs. 1 ZPO).

Stendal, 06. Mai 2026

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

---

Vorsitzende Richterin am Amtsgericht



Gläubigerantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Antragstellerin: Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg

Datum: 04.05.2026

Antrag

Die Furnier Nord GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Petra Großmann, stellt hiermit

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 18742, mit Sitz in 39539 Havelberg, Werftstraße 14, vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer.

Antragsbefugnis und Forderungsnachweis (§ 14 InsO)

Die Antragstellerin ist Gläubigerin der Schuldnerin aus laufenden Warenliefergeschäften. Die Antragstellerin lieferte der Schuldnerin in der Zeit von **Januar bis März 2026** Furniermaterialien und Holzwerkstoffe auf der Grundlage des Rahmenliefervertrages vom 12.06.2024. Trotz ordnungsgemäßer Leistungserbringung und fristgerechter Rechnungsstellung sind folgende Forderungen offen und fällig:

| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeit | Betrag (EUR) |
|-----------------|----------------|------------|--------------|
| FN-2026-0312    | 15.01.2026     | 14.02.2026 | 41.200,00    |
| FN-2026-0387    | 03.02.2026     | 05.03.2026 | 52.440,00    |
| FN-2026-0441    | 17.02.2026     | 19.03.2026 | 38.780,00    |
| FN-2026-0509    | 10.03.2026     | 09.04.2026 | 54.000,00    |
| Gesamt          |                |            | 186.420,00   |

Die Forderungen sind fällig, einredefrei und nicht durch Sicherheiten gedeckt. Kopien der Rechnungen und Lieferscheine sind beigelegt (Anlagen 1–8).

Insolvenzgrund: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Sie ist nicht in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen:

1. Erfolgreicher Mahnlauf

Die Antragstellerin mahnte die offenen Beträge zunächst mit Zahlungserinnerung vom 18.03.2026, sodann mit förmlicher Mahnung vom 26.03.2026 und schließlich mit Letztmahnung vom 10.04.2026 an. Auf die Letztmahnung reagierte der Geschäftsführer der Schuldnerin per E-Mail vom 12.04.2026 mit der Erklärung, er könne derzeit "keine Zahlung in Aussicht stellen" und bitte um Geduld.

2. Gescheiterter Ratenplan

Am 15.03.2026 schlossen die Parteien eine Ratenzahlungsvereinbarung. Danach verpflichtete sich die Schuldnerin zur Zahlung von jeweils 18.000,00 EUR am 05.03.2026, 20.03.2026 und 05.04.2026 sowie zur vollständigen Begleichung des Restsaldos bis 30.04.2026. Die erste Rate wurde am 05.03.2026

geleistet. Die zweite Rate vom 20.03.2026 wurde nach einer Rücklastschrift vom 22.03.2026 erst am 01.04.2026 erneut überwiesen. Die dritte Rate und der Restsaldo blieben vollständig aus.

### **3. Weitere Zahlungsausfälle**

Nach Marktrecherche und Gesprächen in der Branche hat die Antragstellerin Kenntnis erlangt, dass weitere Lieferanten der Schuldnerin ebenfalls offene Forderungen aus dem ersten Quartal 2026 haben und die Schuldnerin auch dort Zahlungen eingestellt hat.

### **4. Wirtschaftliche Lage**

Aus den der Antragstellerin vorliegenden Jahresabschlüssen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblicher Jahresverlust bei gleichzeitig negativem Eigenkapital laut vorläufigen Zahlen. Die Bilanzsumme schrumpfte zuletzt deutlich. Die Schuldnerin beschäftigt ca. 38 Mitarbeiter; es ist davon auszugehen, dass Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern aus den letzten Monaten ebenfalls rückständig sind.

### **Antrag auf Sicherungsmaßnahmen (§ 21 InsO)**

Gleichzeitig wird beantragt, zur Sicherung der Masse bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Sicherungsmaßnahmen anzuordnen:

1. Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters;
2. Anordnung des allgemeinen Verfügungsverbots gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO;
3. Untersagung bzw. Einstellung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

### **Glaubhaftmachung**

Die Voraussetzungen des § 14 InsO werden glaubhaft gemacht durch:

- Anlage 1–8: Rechnungen und Lieferscheine Januar–März 2026
- Anlage 9: Mahnung vom 18.03.2026
- Anlage 10: Mahnung vom 26.03.2026
- Anlage 11: Letztmahnung vom 10.04.2026
- Anlage 12: E-Mail Geschäftsführer Tim Brauer vom 12.04.2026
- Anlage 13: Ratenplan vom 15.03.2026 mit Buchungsbelegen
- Anlage 14: Rücklastschriftbeleg 22.03.2026

### **Kostenvorschuss**

Die Antragstellerin ist bereit, den gerichtlich festzusetzenden Kostenvorschuss nach Aufforderung durch das Gericht zu zahlen (§ 26 Abs. 4 InsO).

Lüneburg, 04.05.2026

**Furnier Nord GmbH**

gez. Petra Großmann, Geschäftsführerin

*Anlagen: 14 Stück, in Kopie beigelegt*



Schuldnerfragebogen – Möbelwerk Havelberg GmbH

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26  
Ausgefüllt durch: Tim Brauer (Geschäftsführer)  
Aufnahmedatum: 07.05.2026 (Erstgespräch mit vorläufiger Insolvenzverwalterin Dr. Westphal)

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

| Merkmal                             | Angabe                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                               | Möbelwerk Havelberg GmbH                                                       |
| Sitz                                | Werftstraße 14, 39539 Havelberg                                                |
| Handelsregisternummer               | HRB 18742, AG Stendal                                                          |
| Gründungsjahr                       | 2009                                                                           |
| Gesellschafter                      | Tim Brauer 80 %, Hildegard Schiemann 20 %                                      |
| Geschäftsführer                     | Tim Brauer (alleinvertretungsberechtigt)                                       |
| Unternehmensgegenstand              | Herstellung von Objektmöbeln (Hotelzimmer, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser) |
| Betriebsfläche                      | Werftstraße 14: Büro und Halle 1–3 gesamt ca. 4.200 m² (Miete)                 |
| Letzter gebilligter Jahresabschluss | 31.12.2024 (vorläufig, nicht testiert)                                         |

B. Beschäftigung und Personal

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Arbeitnehmer (Stand 04.05.2026) | 38 (davon 4 in Elternzeit, 2 in Kurzarbeit)                                    |
| Lohnzahlungen rückständig seit         | März 2026 (Bruttolohn ca. 118.000 EUR/Monat)                                   |
| Lohnabrechnungen aktuell?              | Ja, bis einschließlich Februar 2026                                            |
| Tarifvertrag                           | Nein, individuelle Verträge; orientiert an HolzTarif Sachsen-Anhalt            |
| Betriebsrat                            | Nein                                                                           |
| Schlüsselpersonal für Fortführung      | Lea Kruse (Produktionsleitung), Martin Ortner (CNC), Sana Yildiz (Buchhaltung) |

C. Bankkonten und Zahlungsverkehr

| Bank              | IBAN (anonymisiert) | Art                 | Saldo 04.05.2026 | Sicherheiten                                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Havelbank eG      | DE8X XXXX 1234      | Geschäftskonto      | 12.880,00 EUR    | Globalzession; Sicherungsübereignung Maschinen |
| Ostmark Sparkasse | DE4X XXXX 5678      | Betriebsmittelkonto | 6.770,00 EUR     | Pfandrecht Kontoguthaben                       |
| Barkasse          | –                   | Petty Cash          | 1.240,00 EUR     | –                                              |

- Kontokorrentlinie Havelbank: 250.000 EUR (voll ausgeschöpft)
- Darlehen Havelbank: 480.000 EUR Restvaluta per 30.04.2026
- Kündigung Kreditlinie durch Havelbank angekündigt, Schreiben vom 28.04.2026

D. Wichtigste Verbindlichkeiten

| Gläubiger                  | Art                     | geschätzter Betrag (EUR) | Fälligkeit      |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Havelbank eG               | Darlehen + Kontokorrent | 480.000                  | fällig          |
| Finanzamt Stendal          | USt + LSt rückständig   | 92.340                   | März–April 2026 |
| AOK Sachsen-Anhalt         | SV-Beiträge             | 61.200                   | März–April 2026 |
| Furnier Nord GmbH          | Warenlieferung          | 186.420                  | Jan.–März 2026  |
| Sonstige Lieferanten (ca.) | Materiallieferungen     | 143.200                  | Jan.–April 2026 |

|                              |                          |         |                 |
|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| 14)                          |                          |         |                 |
| Arbeitnehmer (Lohnrückstand) | 2 Monate Lohn            | 236.000 | März–April 2026 |
| Gesellschafter Tim Brauer    | Gesellschafterdarlehen   | 120.000 | nachrangig      |
| Mietrückstand Halle          | Vermieter Havelstrom GbR | 36.000  | Feb.–April 2026 |

E. Aktiva und Sicherheiten

Maschinen und Anlagen (laut Anlagenverzeichnis)

| Asset                          | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheitenverhältnis             |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
| CNC-Fräse Homag BMG 612        | 210.000        | 135.000                | Sicherungsübereignung Havelbank eG |
| Lackierkabine Rippert L80      | 82.000         | 44.000                 | Eigentum lt. Aussage GF frei       |
| Transporter MAN TGE 3.180      | 31.000         | 18.000                 | Leasingfinanzierung (streitig)     |
| Schleifmaschine Böhler BSM     | 14.000         | 7.000                  | frei                               |
| Sonstiges Werkzeug/Kleinmasch. | 9.000          | 3.500                  | frei                               |

Forderungen und Warenlager

| Position                  | Buchwert (EUR) | Bemerkung                                             |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Kundenforderungen brutto  | 214.000        | davon ca. 42.000 EUR streitig                         |
| Warenlager Holz/Beschläge | 87.000         | Eigentumsvorbehalte nicht geprüft                     |
| Halbfertige Erzeugnisse   | 63.000         | Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund |
| Kautionserstattung Halle  | 12.000         | erwartet bei Kündigung                                |

F. Buchführung und Bilanz

| Buchhaltung geführt bis                         | Februar 2026 (Fibu; März/April nur Belege unsortiert)           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Letzte Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Januar 2026                                                     |
| Jahresabschluss 2024                            | vorl. Entwurf, kein Testat                                      |
| Jahresabschluss 2025                            | nicht erstellt                                                  |
| Steuerberater                                   | Kanzlei Hellmann & Partner, Stendal, Mandat ruht seit März 2026 |

G. Laufende Aufträge und Kundenbeziehungen

| Auftraggeber                 | Auftragsvolumen (EUR) | Status                  | Ablieferung |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Pflegeheim Elbaue, Jerichow  | 148.000               | ca. 65 % gefertigt      | 30.06.2026  |
| Hotel Speicherstadt, Hamburg | 82.000                | ca. 40 % gefertigt      | 15.07.2026  |
| Klinikverbund Prignitz       | 91.000                | Materialeinkauf erfolgt | 31.08.2026  |

H. Mögliche Anfechtungstatbestände / Besondere Ereignisse

Der Geschäftsführer gibt auf Nachfrage an:

- 20.03.2026: Zahlung 18.000 EUR an Furnier Nord GmbH (zweite Ratenplanrate nach Mahndruck und Rücklastschrift).

- **02.04.2026:** Sondertilgung 35.000 EUR an Havelbank eG auf Drängen der Bank nach Androhung sofortiger Kontosperrung.
- **11.04.2026:** Rückzahlung von 12.500 EUR an Gesellschafter Tim Brauer als Teil-Rückführung eines privaten Darlehens.
- **29.04.2026:** Zahlung 9.500 EUR an Brauer Holding UG (Managementfee, GF als mittelbarer Begünstigter – eigene Angabe GF).

## **I. Angabe zu Eigenverwaltungswunsch**

Der Geschäftsführer hat am 05.05.2026 mündlich Interesse an einer Eigenverwaltung geäußert. Der Finanzplan, den er vorlegte, deckt nur die nächsten 10 Tage ab und enthält keine Sanierungsmaßnahmen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wertet diesen als nicht ausreichend im Sinne des § 270a InsO.

## **J. Unterschrift**

Der Geschäftsführer erklärt, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und sich der strafrechtlichen Folgen unrichtiger Angaben bewusst zu sein (§ 97 InsO).

Havelberg, 07.05.2026

Tim Brauer

Geschäftsführer Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgenommen durch:

Dr. Nora Westphal

Vorläufige Insolvenzverwalterin



## 05\_anlageverzeichnis\_maschinen.docx

---

Anlageverzeichnis – Maschinen und Anlagen

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Stichtag der Aufnahme: 08.05.2026

Standort: Werftstraße 14, 39539 Havelberg (Hallen 1–3 sowie Außengelände)

A. Maschinen und Produktionsanlagen

| Nr.  | Bezeichnung              | Hersteller / Modell        | Baujahr | Seriennummer  | Standort    | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheit      | Bemerkung                               |
|------|--------------------------|----------------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| M-01 | CNC-Bearbeitungszentrum  | Homag BMG 612              | 2019    | HBG-2019-4471 | Halle 2     | 210.000        | 135.000                | SÜ Havelbank eG | Sehr guter Zustand, Wartung März 2026   |
| M-02 | Lackierkabine            | Rippert L80                | 2016    | RP-16-8833    | Halle 3     | 82.000         | 44.000                 | frei (laut GF)  | Filtersätze zu erneuern, Wert gemindert |
| M-03 | Breitbandschleifmaschine | Böhler BSM-240             | 2017    | BSM-9012      | Halle 2     | 14.000         | 7.000                  | frei            | Schleifblätter altersbedingt abgenutzt  |
| M-04 | Kantennleimmaschine      | Holzher Sprint 1320        | 2020    | H1320-7721    | Halle 1     | 38.000         | 24.000                 | SÜ Havelbank eG | Neuwertig, Originalverpackung Zubehör   |
| M-05 | Plattenaufteilsäge       | Altendorf F 45             | 2015    | AF45-3341     | Halle 1     | 22.000         | 11.500                 | frei            | Sägeblätter erneuerungsbedürftig        |
| M-06 | Absauganlage             | Höcker Polytechnik ACS-180 | 2018    | HPA-2018-1192 | Halle 1–3   | 16.000         | 9.500                  | frei            | Zentralanlage, an Gebäude montiert      |
| M-07 | Kompressor               | Kaesser SK 26              | 2017    | KSK-7741      | Technikraum | 6.500          | 3.200                  | frei            |                                         |
| M-08 | Schweißanlage            | Fronius TPS 400i           | 2021    | FR-TPS-9901   | Halle 3     | 8.200          | 5.500                  | frei            |                                         |

Zwischensumme Maschinen: Buchwert 396.700 EUR / Erwarteter Erlös 239.700 EUR

B. Fahrzeuge und Transportmittel

| Nr.  | Bezeichnung      | Hersteller / Modell   | Baujahr | Zulassungsnummer | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheit                            | Bemerkung                                                     |
|------|------------------|-----------------------|---------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| F-01 | Kastenwagen      | MAN TGE 3.180         | 2022    | SDL-MH 821       | 31.000         | 18.000                 | Leasing Würtl-Leasing GmbH (streitig) | Leasingvertrag läuft bis 05/2027; Verwertung nur nach Klärung |
| F-02 | Kleintransporter | Volkswagen Crafter 35 | 2018    | SDL-MW 204       | 12.500         | 7.800                  | frei                                  | Rost am Unterboden, TÜV 10/2026                               |
| F-03 | Gabelstapler     | Still RX 20-16        | 2020    | –                | 18.000         | 12.500                 | SÜ Havelbank eG                       | Elektrostapler, Batterie 80 %                                 |

Zwischensumme Fahrzeuge: Buchwert 61.500 EUR / Erwarteter Erlös 38.300 EUR

C. Büroausstattung und IT

| Nr.  | Bezeichnung          | Anzahl | Buchwert gesamt (EUR) | Erwarteter Erlös gesamt (EUR) | Bemerkung                     |
|------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| B-01 | Workstations / PCs   | 14     | 18.000                | 4.500                         | Alter 2–5 Jahre               |
| B-02 | Server (lokales NAS) | 1      | 4.200                 | 1.200                         | Datensicherung sichergestellt |
| B-03 | Büromöbel (Großraum) | gesamt | 6.800                 | 1.800                         | Gebrauchtzustand              |
| B-04 | CAD-Workstation (2×) | 2      | 9.600                 | 4.000                         | Hochwertig, guter Zustand     |

Zwischensumme Büro/IT: Buchwert 38.600 EUR / Erwarteter Erlös 11.500 EUR

D. Gesamtübersicht

| Kategorie | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherungsstatus       |
|-----------|----------------|------------------------|------------------------|
| Maschinen | 396.700        | 239.700                | teilweise SÜ Havelbank |
| Fahrzeuge | 61.500         | 38.300                 | teilweise Leasing/SÜ   |
| Büro / IT | 38.600         | 11.500                 | frei                   |
| Gesamt    | 496.800        | 289.500                |                        |

E. Hinweise zur Bewertung und offene Punkte

- Sicherungsübereignung Havelbank eG:** Die Havelbank eG behauptet, eine wirksame Sicherungsübereignung an CNC-Fräse (M-01), Kantenanleimmaschine (M-04) und Gabelstapler (F-03) zu haben. Sicherungsübereignungsvertrag vom 14.03.2022 ist beizuziehen und auf Bestimmtheit zu prüfen.

2. **Leasing MAN TGE (F-01):** Würtl-Leasing GmbH hat mit Schreiben vom 05.05.2026 den Herausgabeanspruch angemeldet. Es ist zu prüfen, ob der Leasingvertrag wirksam ist und ob das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber liegt. Verwertung vorläufig ausgesetzt.
3. **Eigentumsvorbehalte Lieferanten:** Holzlieferant Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt am Warenlager. Prüfung ausstehend, daher Warenlager hier nicht als freie Masse ausgewiesen (→ gesonderte Liste Eigentumsvorbehalte).
4. **Gutachter:** Ein Maschinenbewerter (Dipl.-Ing. Karlheinz Schütte, öbv Sachverständiger) wurde für die Bewertung der Hauptmaschinen beauftragt. Gutachten erwartet bis 25.05.2026.
5. **Immobilien:** Die Schuldnerin ist Mieterin; kein Grundbesitz. Kautionsrückzahlungsanspruch (ca. 12.000 EUR) ist als Forderung zu aktivieren.

*Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 08.05.2026*

*Anlagen: Maschinenliste aus Schuldnerfragebogen (Anlage 2), Sicherungsübereignungsvertrag Havelbank (Anlage 3)*



Kassensturz und Betriebsfortführungsanalyse

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26  
Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin  
Datum: 07.–09.05.2026

A. Kassensturz – Stichtag 07.05.2026

Barmittel und Bankguthaben

| Position                                | Betrag (EUR) | Quelle                                        |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Barkasse Büro                           | 1.240,00     | Kassenbestand gezählt, quittiert durch GF     |
| Havelbank eG – Geschäftskonto           | 12.880,00    | Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:12 Uhr |
| Ostmark Sparkasse – Betriebsmittelkonto | 6.770,00     | Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:20 Uhr |
| Summe verfügbare Liquidität             | 20.890,00    |                                               |

Die Konten wurden mit Bestellung der vorläufigen Insolvenzverwalterin eingefroren (Mitteilung an beide Banken per Fax und E-Mail am 06.05.2026, 16:30 Uhr). Neue Verfügungen werden nur nach Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin ausgeführt.

Offene Kundenforderungen (kurzfristig realisierbar)

| Debitor                      | Rechnungsnr.  | Fälligkeit | Betrag (EUR) | Bemerkung                                |
|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| Pflegeheim Elbaue, Jerichow  | AHB-2026-0118 | 30.04.2026 | 28.500       | überfällig, telefonisch zugesagt         |
| Hotel Speicherstadt, Hamburg | AHB-2026-0099 | 15.04.2026 | 19.200       | überfällig, Zahlung angekündigt          |
| Klinikverbund Prignitz       | AHB-2026-0131 | 20.05.2026 | 34.300       | noch nicht fällig, Bonitätsbewertung gut |

Kurzfristig einzahlbar (geschätzt): ca. 69.000 EUR in den nächsten 4 Wochen

B. Offene Verbindlichkeiten – Sofortbedarf

| Verbindlichkeit                       | Betrag (EUR) | Priorität                           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Lohnrückstand März 2026 (38 MA)       | 118.000      | hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung) |
| Lohnrückstand April 2026 (38 MA)      | 118.000      | hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung) |
| Lieferant Vorkasse (Furnierlieferung) | 22.000       | mittel (Fortführungserfordernis)    |
| Mietrückstand Halle (Feb.–Apr. 2026)  | 36.000       | mittel                              |
| Finanzamt – USt März/April            | 52.340       | hoch (keine Aussetzung ohne Antrag) |
| Sonstige Lieferanten kurzfristig      | 31.200       | niedrig                             |

C. Betriebsfortführungsanalyse

C.1 Fortführungsszenarien

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat drei Szenarien bewertet:

### Szenario 1 – Sofortstopp:

Produktionsstilllegung ab 08.05.2026. Masseeffekt: Lohnkosten sofort gestoppt. Negative Effekte: Kundenforderungen Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt drohen zu verfallen (Vertragsrücktritt möglich), Warenlager verliert durch fehlende Fertigstellung ca. 40 % Wert. Masseeinbuße geschätzt: 55.000–80.000 EUR.

### Szenario 2 – Kurzfortführung (2 Wochen bis 21.05.2026):

Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Vorkasse für Furnierlieferung erforderlich (22.000 EUR). Erlöspotenzial aus Fertigstellung: ca. 48.000 EUR Nettomarge. Insolvenzgeldvorfinanzierung schließt Lohnlücke. Personalabbau nach Fortführungsende koordiniert.

### Empfehlung der vorläufigen IV.

### Szenario 3 – Verlängerte Fortführung (8 Wochen):

Zusätzlich Klinikverbund Prignitz fertigstellen. Höhere Erlöse, aber deutlich erhöhtes Risiko (Materialversorgung unsicher, Schlüsselpersonal könnte kündigen, Masseverbindlichkeiten steigen). Nicht empfohlen ohne belastbaren Finanzplan.

## C.2 Maßnahmen für Szenario 2

| Maßnahme                                     | Zuständig                   | Frist      | Status      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| Insolvenzgeldvorfinanzierung beantragen      | Dr. Westphal                | 09.05.2026 | eingeleitet |
| Furnierlieferung Vorkasse genehmigen         | Dr. Westphal                | 09.05.2026 | genehmigt   |
| Kunden Pflegeheim und Hotel informieren      | GF Brauer + IV              | 09.05.2026 | erfolgt     |
| Personalversammlung Mitarbeiter              | IV mit Betriebsbeauftragtem | 10.05.2026 | geplant     |
| Produktionsstopp Klinikverbund mitteilenCopy | IV                          | 11.05.2026 | vorbereitet |
| Abschluss Fortführung und Lagerreinigung     | Produktion                  | 21.05.2026 | geplant     |

## C.3 Fortführungsbudget

| Einzahlungen                                                | EUR            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Zahlung Pflegeheim Elbaue (erwartet)                        | 28.500         |
| Teilzahlung Hotel Speicherstadt                             | 19.200         |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung (Lohnrückstand März/April)     | 236.000        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>283.700</b> |
| Auszahlungen                                                | EUR            |
| Löhne März (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)  | 118.000        |
| Löhne April (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt) | 118.000        |
| Furnierlieferung Vorkasse                                   | 22.000         |
| Strom und Energie Fortführung                               | 4.800          |
| Maschinenmiete Schwerlaststapler (ext.)                     | 1.200          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>264.000</b> |

### Netto-Masseeffekt Fortführung (geschätzt): +19.700 EUR

(zzgl. vermiedener Werteverfall und Erhalt Kundenforderungen ca. 31.400 EUR – Gesamteffekt ca. 51.100 EUR)

## **D. Entscheidung**

Die vorläufige Insolvenzverwalterin entscheidet sich für **Szenario 2 (Kurzfortführung bis 21.05.2026)**. Die Betriebsfortführung ist mit Zustimmung des Gerichts (mündliche Rückkopplung am 08.05.2026) aufgenommen. Ein förmlicher Bericht an das Insolvenzgericht erfolgt mit dem Eröffnungsgutachten.

*Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 09.05.2026*





Masseverzeichnis und Verwertungsplan

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26  
Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren  
Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal  
Stichtag: 30.06.2026

A. Massebestandsübersicht

A.1 Freie Masse (ohne Absonderungsrechte Dritter)

| Position                                      | Schätzwert (EUR) | Anmerkung                                       |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Bankguthaben (beide Konten, nach Fortführung) | 31.200           | davon Havelbank 21.400, Ostmark 9.800           |
| Barkasse                                      | 480              | gezahlt 21.05.2026                              |
| Kundenforderungen (nicht globalzediert)       | 18.400           | Klinikverbund-Restforderung, neu nach Eröffnung |
| Lackierkabine Rippert L80                     | 44.000           | geschätzter Erlös, frei verwertbar              |
| Plattenaufteilsäge Altendorf F45              | 11.500           | frei                                            |
| Breitbandschleifmaschine Böhler BSM           | 7.000            | frei                                            |
| Schleifmaschine Böhler / Werkzeug             | 3.500            | frei                                            |
| Büroausstattung / IT                          | 11.500           | frei                                            |
| Kautionserstattung Halle                      | 12.000           | erwartet von Vermieter                          |
| D&O-Anspruch (§ 15b InsO)                     | 115.000          | Vergleich mit D&O-Versicherer angebahnt         |
| Anfechtungsansprüche (geschätzt realisierbar) | 41.000           | (A-1 bis A-4, konservativ)                      |
| Summe freie Masse                             | 295.580          |                                                 |

A.2 Masse mit Absonderungsrechten (§§ 50, 51 InsO)

| Position                     | Erlös geschätzt (EUR) | Absonderungsberechtigter | Sicherheitenwert Havelbank (EUR) | Masseanteil (§ 170 InsO, 4 %) (EUR) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| CNC-Fräse Homag BMG 612      | 135.000               | Havelbank eG             | 135.000                          | 5.400                               |
| Kantenanleimmaschine Holzher | 24.000                | Havelbank eG             | 24.000                           | 960                                 |
| Gabelstapler Still RX        | 12.500                | Havelbank eG             | 12.500                           | 500                                 |
| Globalzedierte Forderungen   | 172.000               | Havelbank eG             | 172.000                          | 6.880                               |
| Summe Absonderungsgut        | 343.500               |                          |                                  | 13.740                              |

Kostenanteil der Masse (§ 171 InsO, 4 % Feststellungskosten): weitere 13.740 EUR.

Masseanteil aus Absonderungsverwertung gesamt (§ 170 f. InsO): 27.480 EUR

B. Verwertungsplan

B.1 Maschinenblock – Einzelverwertung vs. Paketverkauf

Der Gläubigerausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.06.2026 um einen Vergleich zwischen Einzelverwertung und Paketverkauf gebeten.

| Option | Maschinen | Warenlager | Gesamterlös | Zeitaufwand | Empfehlung |
|--------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
|--------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|

|                  |                                      |                         | (EUR)   |             |           |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|
| Einzelverwertung | Ja, via<br>Maschinenhändler EML GmbH | Nein (EV-Klärung nötig) | 247.500 | 8–12 Wochen | Bevorzugt |
| Paketverkauf     | Ja, inkl.<br>Lackierkabine           | Ja, wenn EVs geklärt    | 198.000 | 4 Wochen    | Fallback  |
| Online-Auktion   | Nur<br>Kleinmaschine                 | Nein                    | 22.000  | 3 Wochen    | Ergänzung |

**Entscheidung:** Einzelverwertung über Maschinenhändler EML GmbH (Angebot liegt vor, Mindestgebot 230.000 EUR) kombiniert mit Online-Auktion für Büro/IT und Kleinmaschinen.

**B.2 Eigentumsvorbehaltsklärung (Warenlager)**

- Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt (EVB) an Holzwerkstoffen (Buchwert ca. 87.000 EUR).
- EVB-Vertrag datiert auf 08.09.2023; in AGB der Prignitz Forst KG unter Ziffer 6 enthalten.
- Wirksame Einbeziehung der AGB in Lieferverträge wird derzeit geprüft.
- Vergleichsgespräch läuft: IV schlägt Ablösesumme 38.000 EUR vor (Basis: 44 % der behaupteten Warenwerte). Prignitz Forst KG hat noch nicht geantwortet.

**B.3 Kundenforderungen (Globalzession Havelbank)**

- Havelbank eG hat Einzugsermächtigung geltend gemacht.
- IV prüft Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 InsO vs. verlängerter EV).
- Einzug erfolgt durch IV im Auftrag der Havelbank gegen 4 % Verwertungsprovision.
- Debitor Klinikverbund Prignitz: 34.300 EUR eingegangen am 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeit).

**C. D&O-Police und § 15b InsO Ansprüche**

Die Gesellschaft hält eine D&O-Police (Directors & Officers Liability) bei der Continentale Assekuranz AG, Deckungssumme 2.000.000 EUR, Claims-made-Basis (Meldefrist bis 30.06.2027).

**Anspruchsgrundlage**

Nach Auswertung der § 15b InsO Zahlungsanalyse (→ Datei 11) wurden Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife (spätestens ab 22.03.2026 – Rücklastschrift) ermittelt. Folgende Zahlungen gelten als anspruchsbegründend:

| Datum      | Empfänger         | Betrag (EUR) | Ausnahme (§ 15b Abs. 2) |
|------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 22.04.2026 | Furnier Nord GmbH | 12.000       | fraglich                |
| 29.04.2026 | Brauer Holding UG | 9.500        | Nein                    |
| 11.04.2026 | Tim Brauer        | 12.500       | Nein (Gesellschafter)   |

Gesamtanspruch vorläufig: **34.000 EUR** (ggf. höher nach finaler Insolvenzreifefeststellung).

Die D&O-Versicherung hat Deckungsanfrage der IV bestätigt und Vergleichsgespräch eröffnet. Vergleichsangebot 115.000 EUR (umfasst § 15b-Ansprüche + allgemeine Geschäftsführerhaftung aus 2024/2025) liegt vor. Gläubigerausschuss wurde informiert.

**D. Gesamtmasse (Prognose Stand 30.06.2026)**

| Quelle                             | Betrag (EUR) |
|------------------------------------|--------------|
| Freie Masse                        | 295.580      |
| Masseanteil Absonderungsverwertung | 27.480       |
| D&O-Vergleich                      | 115.000      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Anfechtungserlöse (geschätzt)      | 41.000         |
| <b>Prognostizierte Gesamtmasse</b> | <b>479.060</b> |

Verfahrenskosten und IV-Vergütung (§§ 54, 63 ff. InsO): geschätzt ca. 95.000 EUR.

**Verbleibende Verteilungsmasse: ca. 384.060 EUR**

Festgestellte ungesicherte Forderungen (§ 38 InsO): ca. **870.460 EUR** (ohne Havelbank-Ausfall von ca. 136.500 EUR)

**Voraussichtliche Quote: ca. 18–20 %** (vorbehaltlich Anfechtungserlösen und Sicherheitenwertklärung).

*Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026*



## Masseunzulänglichkeit – Entwurf und Prüfung § 208 InsO

*Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26*

*Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren*

*Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal*

*Arbeitspapier, erstellt: 30.06.2026 (Szenario-Analyse)*

### A. Ausgangslage und Anlass

Nach dem Ende der Betriebsfortführung (21.05.2026) und den ersten Verwertungsschritten zeigt eine vorläufige Massegegenüberstellung zum 30.06.2026, dass die **sonstigen Masseverbindlichkeiten** (§ 55 Abs. 1 InsO) die verfügbare Liquidität erheblich übersteigen. Die Insolvenzverwalterin prüft daher, ob die Voraussetzungen für eine **Anzeige der Masseunzulänglichkeit** nach § 208 InsO vorliegen.

### B. Massebestand und fällige Masseverbindlichkeiten (30.06.2026)

#### B.1 Verfügbare Masse (Liquidität)

| Position                                     | Betrag (EUR)  |
|----------------------------------------------|---------------|
| Bankguthaben (nach Fortführungskosten)       | 31.200        |
| Barkasse                                     | 480           |
| Kunden-Forderungen realisiert                | 18.400        |
| Kautionsrückzahlung (noch nicht eingegangen) | 12.000        |
| <b>Verfügbarer Massebestand</b>              | <b>62.080</b> |

Noch nicht realisiert (laufende Verwertung): Maschinenverwertung (erwartet 247.500 EUR), Anfechtungen (41.000 EUR), D&O-Vergleich (115.000 EUR). Diese Einzahlungen werden erst in **Q3/Q4 2026** erwartet.

#### B.2 Fällige sonstige Masseverbindlichkeiten

| Gläubiger                                          | Grund                               | Betrag (EUR)  | Fälligkeit                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Fortführungslieferanten (Furniermaterial, Energie) | Lieferung während Fortführung       | 42.000        | 21.05.2026, sofort fällig |
| Havelstrom GbR (Vermieter)                         | Miete Halle Mai–Juni 2026           | 18.000        | 01.06.2026                |
| Finanzamt (USt aus Fortführungserlösen)            | § 55 Abs. 4 InsO i.V.m. Fortführung | 21.000        | sofort                    |
| Externe Dienstleister (Bewachung, Entsorgung)      | Sicherung Betriebsgelände           | 8.400         | 30.06.2026                |
| Rechtsberatung (Gutachter Maschinenbewerter)       | Sachverständigenhonorar             | 6.600         | 30.06.2026                |
| <b>Sonstige Masseverbindlichkeiten gesamt</b>      |                                     | <b>96.000</b> |                           |

**Liquiditätslücke bei Masseverbindlichkeiten: –33.920 EUR**

Verfahrenskosten (§ 54 InsO: Gerichtskosten, IV-Vorschuss): ca. **12.000 EUR** – diese sind **vorrangig** zu bedienen (§ 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO) und erscheinen gedeckt.

## C. Prüfung der Voraussetzungen § 208 InsO

### C.1 Liegt Masseunzulänglichkeit vor?

**Definition:** Masseunzulänglichkeit liegt vor, wenn die Insolvenzmasse voraussichtlich nicht ausreicht, die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) in voller Höhe zu erfüllen (§ 208 Abs. 1 InsO).

#### Ergebnis der Prüfung:

Zum **30.06.2026** übersteigen die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (96.000 EUR) die verfügbare Masse (62.080 EUR) um **33.920 EUR**. Kurzfristig ist Masseunzulänglichkeit damit **zunächst zu bejahen**.

**Aber:** Die noch nicht realisierten Massewerte (Maschinenverwertung, D&O, Anfechtungen) betragen zusammen **ca. 403.500 EUR**. Diese werden voraussichtlich bis Dezember 2026 zufließen. Bei vollständiger Realisierung sind auch die Masseverbindlichkeiten deckbar.

### C.2 Ist die Anzeige gleichwohl erforderlich?

Die Insolvenzverwalterin gelangt zu folgendem Abwährungsergebnis:

- **Prognose der Realisierbarkeit:** Die Maschinenverwertung ist mit Händlervertrag weit fortgeschritten (Abschluss bis 31.07.2026 erwartet). D&O-Vergleich ist unterschriftsreif. Anfechtungen sind grundlegend stärker als zunächst geschätzt.
- **Risiko:** Sollten Maschinenverwertung und D&O-Vergleich scheitern oder erheblich verzögert werden, wäre eine echte Masseunzulänglichkeit nicht auszuschließen.
- **Empfehlung IV:** Die Anzeige nach § 208 InsO wird **derzeit zurückgestellt**. Die Insolvenzverwalterin überwacht die Einzahlungen und wird ggf. bei Ausbleiben des Maschinenkaufpreises bis 15.08.2026 sofort anzeigen.

### C.3 Rechtsfolgen der Anzeige (vorsorglich)

Für den Fall, dass die Anzeige erforderlich wird:

- **§ 208 Abs. 1 Satz 1 InsO:** Unverzügliche Anzeige an das Insolvenzgericht.
- **§ 208 Abs. 3 InsO:** Einstellung der Erfüllung fälliger Masseverbindlichkeiten bis zur Festsetzung des Verteilungsplans.
- **Befriedigungsrangfolge (§ 209 InsO):**
  1. Verfahrenskosten (§ 54 InsO)
  2. Masseverbindlichkeiten, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet wurden (Neumasseverbindlichkeiten)
  3. Altmasseverbindlichkeiten (vor der Anzeige begründete sonstige Masseverbindlichkeiten)
- **Haftungsrisiko IV:** Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Insolvenzverwalterin Masseunzulänglichkeit erkennt oder erkennen muss, haftet sie für neue Masseverbindlichkeiten persönlich (§ 61 InsO). Ab sofort werden keine weiteren Masseverbindlichkeiten begründet, die nicht zwingend für die Verwertung erforderlich sind.

## D. Sofortmaßnahmen (unabhängig von § 208-Entscheidung)

4. **Zahlungsstopp** für nicht dringliche Masseverbindlichkeiten bis Eingang Maschinenkaufpreis.
5. **Information Gläubigerausschuss** über Liquiditätslage (nächste Sitzung 15.07.2026).
6. **Rückruf Stundungsbitten** bei Fortführungslieferanten: Einigung auf Zahlungsaufschub bis 31.08.2026 gegen Gerichtsbestätigung.
7. Maschinenkaufvertrag mit EML GmbH forcieren: Vertragsunterzeichnung bis 15.07.2026.
8. D&O-Vergleich: Unterzeichnung bis 31.07.2026.

*Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026*

*Dieses Papier ist ein internes Arbeitsdokument und wird dem Gericht als Anlage zum Zwischenbericht übermittelt.*





Zwischenbericht an das Insolvenzgericht

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –  
Hospitalstraße 4, 39576 Stendal  
Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin  
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 25.06.2026

Betreff: Zwischenbericht nach Verfahrenseröffnung und Abschluss der Betriebsfortführung

Sehr geehrte Damen und Herren,  
gemäß § 58 InsO und den Auflagen des Eröffnungsbeschlusses vom 12.06.2026 erstattet die Insolvenzverwalterin nachstehend Zwischenbericht über den Verfahrensstand.

I. Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026)

Die Betriebsfortführung wurde mit Zustimmung des Insolvenzgerichts vom 08.05.2026 für den Zeitraum 07.05. bis 20.05.2026 durchgeführt. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

| Maßnahme                                   | Ergebnis                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fertigstellung Auftrag Pflegeheim Elbaue   | Abgeschlossen, Abnahme 16.05.2026, Rechnung 28.500 EUR fakturiert                                         |
| Fertigstellung Auftrag Hotel Speicherstadt | Abgeschlossen, Abnahme 20.05.2026, Rechnung 19.200 EUR fakturiert                                         |
| Auftrag Klinikverbund Prignitz             | Eingestellt, Kunde informiert; Teilmaterialien für ca. 34.300 EUR in Halbfertigerzeugnissen vorhanden     |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung               | Bewilligt 08.05.2026, Auszahlung Lohnrückstand März/April an 38 MA am 10.05.2026                          |
| Furnierlieferung Vorkasse                  | 22.000 EUR aus Massekonto genehmigt und ausgezahlt, vollständig in Fortführung verbraucht                 |
| Personalabbau                              | 31 von 38 MA mit Kündigung zum 31.05.2026 entlassen; 7 MA für Abwicklung bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt |

**Netto-Masseeffekt der Fortführung (nach vorläufiger Abrechnung):** +31.400 EUR gegenüber sofortigem Betriebsstopp (vermiedener Wertverfall + realisierte Deckungsbeiträge).

II. Vermögensermittlung

Aktiva-Übersicht (Stand 21.05.2026)

| Kategorie                         | Wert (EUR) |
|-----------------------------------|------------|
| Bankguthaben                      | 31.200     |
| Kundenforderungen (einbringlich)  | 47.700     |
| Maschinen (freie Masse)           | 66.000     |
| Maschinen (Absonderung Havelbank) | 171.500    |
| Globalzedierte Forderungen        | 172.000    |
| Kautionserstattung                | 12.000     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| D&O-Ansprüche § 15b                | 115.000        |
| Anfechtungsansprüche (konservativ) | 41.000         |
| <b>Summe Aktiva</b>                | <b>656.400</b> |

### Masseverbindlichkeiten

| Kategorie                                 | Betrag (EUR)   |
|-------------------------------------------|----------------|
| Masseverbindlichkeiten (Fortführung)      | 96.000         |
| Verfahrenskosten/IV-Vergütung (geschätzt) | 95.000         |
| <b>Summe Masseverbindlichkeiten</b>       | <b>191.000</b> |

**Prognostizierte Verteilungsmasse: ca. 384.000–420.000 EUR**

### III. Forderungsanmeldungen

Die Anmeldefrist endet am 01.08.2026 (gem. Eröffnungsbeschluss). Bis zur Berichtsverfassung haben sich folgende Gläubiger angemeldet:

- 12 Einzelgläubiger (Stand 24.06.2026)
- Gesamtanmeldungsvolumen: 1.345.800 EUR
- Davon Absonderungsrechte: ca. 350.000 EUR (Havelbank eG)
- Nachrangige Forderungen: 120.000 EUR (Tim Brauer, Gesellschafterdarlehen)

Der Prüfungstermin ist auf **14.09.2026, 10:00 Uhr** terminiert.

### IV. Verwertungsstand

**Maschinenverwertung:** Angebot EML Maschinenhändler GmbH über 230.000 EUR (Mindestgebot) liegt vor. Vertragsunterzeichnung geplant bis 15.07.2026. Abholung ab 01.08.2026.

**Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen:** Beauftragung Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH für Termin 25.07.2026.

**D&O-Versicherung:** Deckungsanfrage bestätigt. Vergleichsangebot 115.000 EUR liegt vor; Gläubigerausschuss wird bei nächster Sitzung (15.07.2026) informiert.

**Anfechtungsschreiben:** Entwürfe für vier Anfechtungsfälle fertiggestellt, Versand geplant bis 30.08.2026.

### V. Hinweise an das Gericht

**Masseunzulänglichkeit:** Eine vorübergehende Liquiditätslücke bei den Masseverbindlichkeiten ist erkennbar; ein formaler § 208-Antrag wird zurzeit nicht gestellt, da die ausstehende Maschinenverwertung die Lücke schließen wird. Bei Verzögerungen der Verwertung wird das Gericht unverzüglich informiert.

**Vergütungsantrag:** Der Antrag auf Festsetzung der Vergütung der Insolvenzverwalterin wird nach Verfahrensabschluss gestellt.

**Nachtragsverteilung:** Eine Steuererstattung für das Jahr 2026 (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus Betriebsauflösung) ist zu erwarten; deren Höhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

*Anlagen:*

- *Anlage 1: Fortführungsabrechnung (Einnahmen/Ausgaben 07.–20.05.2026)*
- *Anlage 2: Aktuelle Bankkontoauszüge*
- *Anlage 3: Vorläufige Anmeldeliste*
- *Anlage 4: Angebot EML Maschinenhändler GmbH*
- *Anlage 5: Gläubigerausschuss-Protokoll 18.06.2026*



## Beschlussvorlage für den Gläubigerausschuss

### Insolvenzverfahren 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Magdeburg, 10. Juli 2026

Sitzung: 15.07.2026, 14:00 Uhr | Kanzlei Dr. Westphal, Magdeburg

#### Tagesordnung und Beschlussvorlagen

##### Beschlussvorlage 1: Einzelverwertung Maschinenblock

###### Sachverhalt:

Die Insolvenzverwalterin hat zwei Verwertungsoptionen für die Produktionsmaschinen eingeholt: (a) Einzelverwertung über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR (Zahlung bei Abholung, Abholtermin 01.08.2026); (b) Paketverkauf inkl. Lackierkabine an einen Interessenten zum Pauschalpreis von 198.000 EUR. Die Einzelverwertung erzielt einen Mehrerlös von ca. 32.000 EUR bei einem Mehraufwand von 4–8 Wochen.

| Mitglied                                | Stimme | Bemerkung |
|-----------------------------------------|--------|-----------|
| Klaus-Dieter Hoffmann<br>(Havelbank eG) |        |           |
| Petra Großmann (Furnier Nord<br>GmbH)   |        |           |
| Irene Lampe (Arbeitnehmer)              |        |           |

**Beschlussvorschlag:** Der Gläubigerausschuss genehmigt die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: \_\_\_\_\_ Ja / \_\_\_\_\_ Nein / \_\_\_\_\_ Enthaltung

##### Beschlussvorlage 2: D&O-Vergleich 115.000 EUR

###### Sachverhalt:

Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot läuft bis 15.08.2026. Der § 15b-Anspruch beträgt ca. 34.000 EUR; die Mehrleistung (81.000 EUR) kompensiert allgemeine Haftungsrisiken aus 2024/2025, die im Streitfall nur nach aufwendiger Beweisaufnahme feststellbar wären.

Empfehlung Insolvenzverwalterin: Annahme. Das Angebot liegt deutlich über dem sicher durchsetzbaren § 15b-Betrag. Klagerisiken und Prozesskosten würden bei Ablehnung die Nettomasse mindern.

**Beschlussvorschlag:** Der Gläubigerausschuss genehmigt den Abschluss des D&O-Vergleichs mit der Continentale Assekuranz AG über 115.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: \_\_\_\_\_ Ja / \_\_\_\_\_ Nein / \_\_\_\_\_ Enthaltung

### **Beschlussvorlage 3: Vergleichslimit Anfechtungsverfahren**

Die Insolvenzverwalterin wird ermächtigt, Vergleiche in den laufenden Anfechtungsverfahren bis zu einer Abweichung von 20 % vom Hauptbetrag eigenständig abzuschließen. Vergleiche, die mehr als 20 % unter dem Nennbetrag liegen, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gläubigerausschusses.

**Beschlussvorschlag:** Genehmigung der Vergleichsermächtigung wie beschrieben.

Abstimmungsergebnis: \_\_\_\_\_ Ja / \_\_\_\_\_ Nein / \_\_\_\_\_ Enthaltung

---

**Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin**





## Gläubigerausschuss – Sitzungsprotokoll

**Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH**

**Sitzung vom 15.07.2026, 14:00 – 16:30 Uhr**

**Ort: Kanzlei Dr. Westphal, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg (Konferenzraum)**

**Protokollführerin: Sana Yildiz (bis 30.06.2026 Buchhalterin Schuldnerin, jetzt im Auftrag IV)**

### Anwesenheit

| Person                | Funktion                                                                  | Präsenz  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dr. Nora Westphal     | Insolvenzverwalterin                                                      | anwesend |
| Klaus-Dieter Hoffmann | Vertreter Havelbank eG<br>(Ausschussmitglied,<br>Absonderungsgläubigerin) | anwesend |
| Petra Großmann        | Geschäftsführerin Furnier Nord<br>GmbH (Ausschussmitglied)                | anwesend |
| Irene Lampe           | Vertreterin der Arbeitnehmer<br>(Ausschussmitglied)                       | anwesend |
| Sana Yildiz           | Protokollantin                                                            | anwesend |

*Beschlussfähigkeit festgestellt (§ 72 InsO i.V.m. Satzungsregelung: Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern).*

### Tagesordnung

1. Genehmigung Protokoll vom 18.06.2026
2. Bericht der Insolvenzverwalterin
3. Maschinenverwertung: Einzelverwertung vs. Paketverkauf
4. D&O-Vergleich
5. Anfechtungsverfahren
6. Masseunzulänglichkeit (Information)
7. Verschiedenes

### TOP 1 – Genehmigung Protokoll 18.06.2026

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 18.06.2026 wird einvernehmlich genehmigt. Es gibt keine Einwände.

### TOP 2 – Bericht der Insolvenzverwalterin

Dr. Westphal berichtet:

- Die Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026) hat einen Nettomasse-Effekt von **31.400 EUR** ergeben.
- Das Anmeldevolumen beträgt derzeit **1.345.800 EUR**, die Anmeldefrist endet 01.08.2026.
- Prüfungstermin: 14.09.2026 (bestätigt durch AG Stendal).
- Die vorläufige Quotenprognose liegt bei ca. 18–20 % für ungesicherte Gläubiger.
- Zeitplan: Schlussbericht und Schlussrechnung voraussichtlich bis 31.01.2027.

Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank) fragt, ob die Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung direkt an die Havelbank ausgekehrt werden. Dr. Westphal erklärt: Die Erlöse gehen zunächst auf das Anderkonto; nach Abzug der Kostenpauschale (4 % Feststellungskosten + 4 % Verwertungskosten) wird der Nettobetrag an die Havelbank überwiesen.

**Irene Lampe** (Arbeitnehmervertreterin) fragt, ob die rückständigen Urlaubsansprüche der entlassenen Mitarbeiter als Masseforderung oder als Insolvenzforderung zu behandeln sind. Dr. Westphal erläutert: Urlaubsabgeltung für die Zeit nach Eröffnung (hier: Kündigungszeitraum Mai–Juni 2026) ist Masseforderung (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO); Urlaubsrückstände aus der Zeit vor Eröffnung sind Insolvenzforderung (§ 38 InsO). Die jeweiligen Bescheide werden den Mitarbeitern individuell übermittelt.

### TOP 3 – Maschinenverwertung

Dr. Westphal legt dem Ausschuss vor:

**Option A – Einzelverwertung** via EML Maschinenhändler GmbH: Angebotspreis **230.000 EUR** (Mindestgebot); Abholtermin 01.08.2026; Zahlung bei Abholung.

**Option B – Paketverkauf** (Maschinen + Lackierkabine + Warenlager nach EV-Klärung): Ein Kaufinteressent hat einen indikativen Preis von 198.000 EUR für das Gesamtpaket angeboten (zu prüfen, ob Warenlager inkludiert werden kann).

#### Diskussion:

- Hoffmann (Havelbank): Präferiert Einzelverwertung, da die Absonderungsgegenstände getrennt bewertet werden können. Einzelverwertung schützt die Havelbank besser vor Querverrechnungen. Stimmt für Option A.
- Großmann (Furnier Nord): Einzelverwertung bevorzugt, da höherer Erlös quotenerhöhend wirkt.
- Lampe (Arbeitnehmer): Kein Einwand gegen Option A.

**Beschluss TOP 3:** Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von **230.000 EUR**. Die Lackierkabine wird gesondert über das Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH verwertet. **(Abstimmung: 3:0:0)**

### TOP 4 – D&O-Vergleich

Dr. Westphal berichtet: Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über **115.000 EUR** zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot umfasst alle bekannten Ansprüche im Rahmen der D&O-Deckungssumme.

**Diskussion:** Hoffmann fragt, ob eine höhere Leistung realistisch ist. Dr. Westphal erläutert: Der § 15b-Anspruch beziffert sich auf ca. 34.000 EUR; die höhere Summe schließt auch Ansprüche aus 2024/2025 ein, die aber im Streitfall erst nach aufwendiger Beweisaufnahme festgestellt werden könnten. Das Vergleichsangebot gilt für 30 Tage.

**Beschluss TOP 4:** Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig den Abschluss des D&O-Vergleichs über **115.000 EUR**. Dr. Westphal wird beauftragt, den Vergleichsvertrag zu unterzeichnen. **(Abstimmung: 3:0:0)**

### TOP 5 – Anfechtungsverfahren

Dr. Westphal erläutert die vier Anfechtungsfälle (→ Anfechtungsmatrix Datei 10). Geplanter Versand der Anfechtungsschreiben bis 30.08.2026. Der Ausschuss bittet darum, über Vergleichsangebote bei Einzelbeiträgen über 10.000 EUR vorab informiert zu werden.

### TOP 6 – Masseunzulänglichkeit (Information)

Dr. Westphal informiert, dass zum 30.06.2026 eine temporäre Liquiditätslücke bestand (Masseverbindlichkeiten 96.000 EUR vs. verfügbare Liquidität ca. 62.000 EUR). Eine § 208-Anzeige wird zurzeit nicht erstattet, da die Maschinenverwertungserlöse die Lücke schließen werden. Der

Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis und bittet um sofortige Benachrichtigung bei Verschlechterung der Lage.

### **TOP 7 – Verschiedenes**

- Dr. Westphal teilt mit, dass der Steuerberater der Schuldnerin (Hellmann & Partner) die Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 bis 31.10.2026 zugesagt hat. Dies ist Voraussetzung für die Berechnung möglicher Steuererstattungsansprüche.
- Nächste Sitzung des Gläubigerausschusses: **28.09.2026, 14:00 Uhr** (nach Prüfungstermin 14.09.2026).

Das Protokoll wird von den anwesenden Mitgliedern genehmigt:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dr. Nora Westphal    | Klaus-Dieter Hoffmann    |
| Insolvenzverwalterin | Havelbank eG             |
| Petra Großmann       | Irene Lampe              |
| Furnier Nord GmbH    | Arbeitnehmersvertreterin |

Magdeburg, 16.07.2026



**Magdeburg, 20. Januar 2027****Dr. Nora Westphal****Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin****Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg****An das****Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –****39576 Stendal****SCHLUSSBERICHT – Az. 7 IN 41/26****Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH****I. Verfahrenseckdaten**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schuldnerin</b>               | Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg |
| <b>Aktenzeichen</b>              | 7 IN 41/26                                                |
| <b>Eröffnungsdatum</b>           | 12.06.2026                                                |
| <b>Insolvenzverwalterin</b>      | Dr. Nora Westphal, Magdeburg                              |
| <b>Eröffnungsgrund</b>           | Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)                           |
| <b>Prüfungstermin</b>            | 14.09.2026                                                |
| <b>Schlusstermin (beantragt)</b> | 15.02.2027                                                |
| <b>Verfahrensdauer</b>           | ca. 8,5 Monate                                            |

**II. Schlussrechnung****Einnahmen:**

| <b>Position</b>                   | <b>Betrag (EUR)</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bankguthaben bei Eröffnung        | 20.890,00           |
| Barkasse                          | 1.240,00            |
| Fortführungserlöse netto          | 47.700,00           |
| Maschinenverwertung EML GmbH      | 237.000,00          |
| Online-Auktion Büro/IT            | 18.400,00           |
| Lackierkabine Auktionshaus        | 41.000,00           |
| Kautionsrückzahlung Halle         | 12.000,00           |
| Kundenforderungen (globalzediert) | 172.000,00          |
| Kundenforderungen (frei)          | 18.400,00           |
| EV-Vergleich Prignitz Forst KG    | 38.000,00           |
| D&O-Vergleich                     | 115.000,00          |
| Anfechtungserlöse                 | 41.000,00           |
| Steuererstattung 2026             | 14.200,00           |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>            | <b>777.830,00</b>   |

**Ausgaben:**

| <b>Position</b>                             | <b>Betrag (EUR)</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Betriebsfortführungskosten                  | 43.200,00           |
| Löhne Fortführungsphase                     | 24.800,00           |
| Insolvenzgeld-Vorfinanzierung (Rückzahlung) | 236.000,00          |
| Masseverbindlichkeiten Lieferanten          | 42.000,00           |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Masseverbindlichkeiten Miete                | 18.000,00         |
| Masseverbindlichkeiten Steuer (Fortführung) | 21.000,00         |
| Sachverständigenhonorar                     | 6.600,00          |
| Verwertungsprovisionen (4 %)                | 12.040,00         |
| Gerichtskosten                              | 8.200,00          |
| Bekanntmachungen, Zustellungen              | 1.400,00          |
| IV-Vergütung inkl. MwSt.                    | 74.800,00         |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>                       | <b>488.040,00</b> |

**Verteilungsmasse für § 38-Gläubiger: 289.790,00 EUR | Quote: ca. 18,4 %**

### III. Forderungstabelle (Zusammenfassung)

| Gläubiger                       | Angemeldet | Festgestellt | Quote % | Auszahlung |
|---------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| Furnier Nord GmbH               | 186.420    | 186.420      | 18,4    | 34.305,00  |
| Havelbank eG<br>(Ausfall)       | 136.500    | 136.500      | 18,4    | 25.116,00  |
| Finanzamt Stendal               | 92.340     | 92.340       | 18,4    | 16.990,56  |
| AOK Sachsen-Anhalt              | 61.200     | 61.200       | 18,4    | 11.260,80  |
| M. Kordes                       | 7.800      | 0            | -       | 0,00       |
| Prignitz Forst KG               | 43.700     | 43.700       | 18,4    | 8.040,80   |
| Holzbauer GmbH &<br>Co. KG      | 28.100     | 28.100       | 18,4    | 5.170,40   |
| Beschlagwerk Elbe<br>AG         | 19.440     | 19.440       | 18,4    | 3.576,96   |
| Havelstrom GbR                  | 48.000     | 48.000       | 18,4    | 8.832,00   |
| Arbeitnehmer (38<br>Personen)   | 236.000    | 236.000      | 18,4    | 43.424,00  |
| Würtl-Leasing GmbH              | 22.800     | 11.200       | 18,4    | 2.060,80   |
| Tim Brauer<br>(nachrangig § 39) | 120.000    | 120.000      | 0       | 0,00       |

### IV. Abschlusserklärung

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert. Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Verfahrens von Amts wegen aufgelöst. Die Löschung aus dem Handelsregister wurde beantragt. Eine Nachtragsverteilung aus ausstehenden Steuerveranlagungen wird nach Bestandskraft der Bescheide gesondert beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

---

**Dr. Nora Westphal**  
Insolvenzverwalterin



Schlussbericht und Schlussrechnung

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –  
Hospitalstraße 4, 39576 Stendal  
Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin  
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 20.01.2027

I. Verfahrensübersicht

| Merkmal              | Angabe                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schuldnerin          | Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg |
| Eröffnungsdatum      | 12.06.2026                                                |
| Antragstellerin      | Furnier Nord GmbH                                         |
| Eröffnungsgrund      | Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)                           |
| Prüfungstermin       | 14.09.2026                                                |
| Berichtstermin       | 14.09.2026 (verbunden)                                    |
| Schlussstermin       | 15.02.2027 (geplant)                                      |
| Insolvenzverwalterin | Dr. Nora Westphal, Magdeburg                              |

II. Masserealisierung

II.1 Einnahmen (Gesamtmasse)

| Quelle                                         | Betrag (EUR) |
|------------------------------------------------|--------------|
| Bankguthaben bei Eröffnung (beide Konten)      | 20.890,00    |
| Barkasse                                       | 1.240,00     |
| Erlöse Betriebsfortführung (netto nach Kosten) | 47.700,00    |
| Maschinenverwertung (Einzelverwertung EML)     | 237.000,00   |
| Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen          | 18.400,00    |
| Verwertung Lackierkabine (Auktionshaus)        | 41.000,00    |
| Kautionsrückzahlung Halle                      | 12.000,00    |
| Einzug Kundenforderungen (globalzediert)       | 172.000,00   |
| Einzug freie Kundenforderungen                 | 18.400,00    |
| Vergleich Eigentumsvorbehalte Prignitz Forst   | 38.000,00    |
| D&O-Vergleich (§ 15b / § 43 GmbHG)             | 115.000,00   |
| Anfechtungsvergleiche (A-1 bis A-4 gesamt)     | 41.000,00    |
| Steuererstattung KSt/GewSt 2026                | 14.200,00    |
| Gesamteinnahmen                                | 777.830,00   |

II.2 Ausgaben (Masseverbindlichkeiten und Kosten)

| Position                                                     | Betrag (EUR) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Betriebsfortführungskosten                                   | 43.200,00    |
| Lohnzahlungen Fortführungsphase (Mai–Juni 2026)              | 24.800,00    |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung (Rückzahlung an Vorfinanzierer) | 236.000,00   |
| Masseverbindlichkeiten Lieferanten                           | 42.000,00    |
| Masseverbindlichkeiten Miete (Mai–Juni 2026)                 | 18.000,00    |



|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Masseverbindlichkeiten Steuer (USt Fortführung)                      | 21.000,00         |
| Kosten Sachverständigengutachten                                     | 6.600,00          |
| Kosten Auktionshaus und Händler (Provision 4 %)                      | 12.040,00         |
| Gerichtskosten (Eröffnungsgebühr, Laufzeit)                          | 8.200,00          |
| Kosten Insolvenzbekanntmachung, Zustellungen                         | 1.400,00          |
| Vergütung Insolvenzverwalterin (inkl. MwSt., festges. durch Gericht) | 74.800,00         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                | <b>488.040,00</b> |

### II.3 Verteilungsmasse

|                                      | <b>Betrag (EUR)</b> |
|--------------------------------------|---------------------|
| Gesamteinnahmen                      | 777.830,00          |
| ./. Gesamtausgaben                   | –488.040,00         |
| <b>Verbleibende Verteilungsmasse</b> | <b>289.790,00</b>   |

Davon fließen **ca. 136.500 EUR** als Nettoverwertungserlös aus dem Absonderungsgut an die Havelbank eG (Maschinenverwertung + Forderungseinzug ./. Kostenpauschalen §§ 170, 171 InsO). Diese verbleiben nicht in der Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger.

**Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO): 289.790,00 EUR**

### III. Forderungstabelle und Verteilung

| Nr.                | Gläubiger                       | Angemeldet (EUR) | Festgestellt (EUR) | Quote (%) | Auszahlung (EUR)  |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 1                  | Furnier Nord GmbH               | 186.420          | 186.420            | 18,4      | 34.305,00         |
| 2                  | Havelbank eG (Ausfallforderung) | 136.500          | 136.500            | 18,4      | 25.116,00         |
| 3                  | Finanzamt Stendal               | 92.340           | 92.340             | 18,4      | 16.990,56         |
| 4                  | AOK Sachsen-Anhalt              | 61.200           | 61.200             | 18,4      | 11.260,80         |
| 5                  | M. Kordes                       | 7.800            | 0                  | –         | 0                 |
| 6                  | Prignitz Forst KG               | 43.700           | 43.700             | 18,4      | 8.040,80          |
| 7                  | Holzbauer GmbH & Co. KG         | 28.100           | 28.100             | 18,4      | 5.170,40          |
| 8                  | Beschlagwerk Elbe AG            | 19.440           | 19.440             | 18,4      | 3.576,96          |
| 9                  | Havelstrom GbR                  | 48.000           | 48.000             | 18,4      | 8.832,00          |
| 10                 | Arbeitnehmer (gesamt)           | 236.000          | 236.000            | 18,4      | 43.424,00         |
| 11                 | Würtl-Leasing GmbH              | 22.800           | 11.200             | 18,4      | 2.060,80          |
| 12                 | Tim Brauer (nachrangig)         | 120.000          | 120.000            | 0         | 0                 |
| <b>Gesamt § 38</b> |                                 | <b>870.460</b>   | <b>862.900</b>     |           | <b>158.777,32</b> |

**Restbetrag nach erster Verteilung: 130.012,68 EUR** → wird für Nachtragsverteilung zurückgestellt (Steuererstattung 2027 möglich; etwaige Nachtragsklärungen aus Anfechtungsverfahren Tim Brauer).

## **IV. Abschlussbemerkungen**

### **Nachtragsverteilung**

Die endgültige Körperschaftsteuerveranlagung 2026/2027 steht noch aus. Es sind Erstattungen in Höhe von bis zu ca. 14.200 EUR möglich (bereits als Einnahme verbucht). Sobald die Veranlagungen rechtskräftig sind, erfolgt die Nachtragsverteilung durch Beschluss des Amtsgerichts.

### **Auflösung der Gesellschaft**

Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens von Amts wegen aufgelöst (§ 141a FGG analog). Die Insolvenzverwalterin hat beim Handelsregister die Löschung beantragt.

### **Geschäftsführerhaftung**

Der Vergleich mit der D&O-Versicherung schließt auch persönliche Haftungsansprüche gegen Tim Brauer ab. Weitergehende direkte Ansprüche gegen den Geschäftsführer bestehen nicht mehr.

## **V. Erklärung der Insolvenzverwalterin**

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert, die dem Gericht auf Anforderung vorgelegt werden.

Magdeburg, 20.01.2027

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

### *Anlagen:*

- *Anlage A: Kontoauszüge Anderkonto (vollständig)*
- *Anlage B: Verwertungsbelege (Kaufverträge, Auktionsprotokolle)*
- *Anlage C: D&O-Vergleichsvertrag*
- *Anlage D: Anfechtungsvergleiche (4 Stück)*
- *Anlage E: Tabellenausdruck festgestellte Forderungen*
- *Anlage F: Vergütungsfestsetzungsbeschluss (liegt vor)*



## Planoption – Insolvenzplan und StaRUG

**Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH**

**Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin**

**Stand: 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung und Berichtsvorbereitungen)**

### 1. Ausgangssituation und Fragestellung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat bereits im Sicherungsverfahren festgestellt, dass die Betriebsfortführung stabiler verlief als anfänglich erwartet. Drei Hauptkunden (Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund Prignitz) haben in Gesprächen signalisiert, dass sie grundsätzlich an einer Weiterlieferung interessiert sind, sofern die Möbelwerk Havelberg GmbH oder ein Rechtsnachfolger die Aufträge zuverlässig erfüllen kann.

Dies eröffnet die Frage, ob neben der Regelabwicklung (Zerschlagung und Einzelverwertung) auch ein **Insolvenzplan** nach §§ 217 ff. InsO oder – als Vergleichsoption – das **Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG)** in Betracht kommt.

### 2. Arbeitshypothesen

#### 2.1 Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO)

**Prämisse:** Ein Insolvenzplan könnte eine höhere Quote liefern als die bloße Zerschlagung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der operative Betrieb lässt sich auf einen Investor oder eine Auffanggesellschaft übertragen (übertragende Sanierung mit Planvehikel oder echte Sanierung des Unternehmensträgers).
- Die Hauptgläubiger (Havelbank eG als wichtigste Absonderungsgläubigerin, Finanzamt, AOK) stimmen einer Quote zu, die über dem Zerschlagungswert liegt.
- Ein Sanierungskonzept mit belastbarem Businessplan liegt vor.

#### Vergleichsrechnung (grob):

| Variante                                | Erlöse/Quotenbasis (EUR) | Gläubigerquote (ca.) |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Zerschlagung / Regelabwicklung          | 289.790                  | ~18 %                |
| Übertragende Sanierung (Asset Deal)     | 340.000–380.000          | ~22–24 %             |
| Sanierungsinsolvenzplan (Going Concern) | 390.000–440.000          | ~25–28 %             |

Die höhere Quote im Planverfahren setzt voraus, dass die Kundenbindung erhalten bleibt und keine Schlüsselmitarbeiter abwandern.

#### Kritische Einflussfaktoren:

- Havelbank eG verlangt eine belastbare Sicherheitenbewertung (Gutachten noch nicht final).
- Tim Brauer scheidet als Geschäftsführer aus (Haftungsansprüche); neues Management muss gefunden werden.
- Kein Investor hat bisher konkretes Kaufinteresse signalisiert.

**Status:** Planoption bleibt als Paralleloption offengehalten bis Abschluss des Berichtstermins (14.09.2026). Wenn kein belastbarer Planvorschlag bis 01.08.2026 vorliegt, wird Regelabwicklung bevorzugt.

## 2.2 StaRUG als Alternativroute

Das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ermöglicht eine Restrukturierung außerhalb des Insolvenzverfahrens durch einen **Restrukturierungsplan** (§§ 2 ff. StaRUG). Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist, sondern erst **drohende Zahlungsunfähigkeit** (§ 18 InsO) vorliegt.

### Prüfungsergebnis:

Da Zahlungsunfähigkeit bereits am 22.03.2026 (Rücklastschrift) eingetreten ist und das Insolvenzverfahren bereits eröffnet wurde, scheidet StaRUG als primärer Sanierungsweg **aus**. Das Verfahren dient hier nur als konzeptionelle Vergleichsfolie für spätere Lernzwecke.

### Wenn StaRUG zu prüfen wäre:

| Frage                                  | Antwort (hypothetisch)            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Liegt nur drohende ZU vor?             | Nein – bereits ZU seit 22.03.2026 |
| Nur Finanzgläubiger betroffen?         | Nein – auch Lieferanten, FA, SVT  |
| Bestandsfähigkeitserklärung vorhanden? | Nein                              |
| Planung über 24 Monate?                | Nicht vorhanden                   |
| Braucht man Stabilisierungsanordnung?  | Ja, aber nicht mehr möglich       |

**Ergebnis:** StaRUG wäre frühestens im September 2024 (bei erster erkennbarer drohender ZU) sinnvoll gewesen, erforderte aber Finanzgläubigeransatz. Im vorliegenden Fall sind Arbeitnehmer, Lieferanten und Fiskus zu stark betroffen – StaRUG hätte nur Finanzgläubiger gestaltet und wäre damit zu eng gewesen.

## 3. Planprüfung – Entscheidungsmatrix

| Kriterium               | Insolvenzplan              | StaRUG                        | Regelabwicklung |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Rechtliche Zulässigkeit | Ja                         | Nein (ZU bereits eingetreten) | Ja              |
| Voraussichtliche Quote  | 25–28 %                    | n/a                           | 18 %            |
| Investor vorhanden?     | Nein                       | n/a                           | irrelevant      |
| Zeitaufwand             | 6–12 Monate zusätzlich     | n/a                           | 6–8 Monate      |
| Risiko Scheitern        | Hoch                       | n/a                           | Niedrig         |
| Empfehlung              | Offenhalten bis 01.08.2026 | Nicht verfolgen               | Bevorzugt       |

## 4. Weiteres Vorgehen

- **Bis 01.08.2026:** Aktive Suche nach Investoren für übertragende Sanierung; Havelbank eG wird eingebunden.
- **Berichtstermin 14.09.2026:** Vorlage der Planoption an Gläubigerversammlung; Entscheidung über Insolvenzplan oder Regelabwicklung.
- **Wenn kein Investor bis 01.08.2026:** Regelabwicklung als einzig realistische Option; Maschinenverwertung und D&O-Vergleich werden vollzogen.

*Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 15.06.2026*



## Gruppenbildung – Insolvenzplanentwurf

**Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH**

**Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin**

**Stand: 01.07.2026 (Arbeitsentwurf; Insolvenzplan nur bei Investorenfindung)**

### Vorbemerkung

Dieser Entwurf skizziert die Gruppenbildung für einen möglichen Insolvenzplan (§§ 222, 226 InsO). Die Ausarbeitung erfolgt parallel zur Regelabwicklung; eine endgültige Planentscheidung wird erst beim Berichtstermin (14.09.2026) getroffen. Alle Angaben sind vorläufig und beruhen auf dem Kenntnisstand 01.07.2026.

### Rechtlicher Rahmen

Nach § 222 InsO sind Gläubiger in Gruppen einzuteilen, wenn ihre Rechte durch den Plan unterschiedlich gestaltet werden sollen. Innerhalb jeder Gruppe müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden (§ 226 InsO). Absonderungsberechtigte Gläubiger, Insolvenzgläubiger und nachrangige Gläubiger sind stets in unterschiedlichen Gruppen zu erfassen (§ 222 Abs. 1 Nr. 1–3 InsO).

### Vorgeschlagene Gruppen

#### Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte: Havelbank eG

**Mitglieder:** Havelbank eG

**Forderungsinhalt:**

- Darlehensrestvaluta: 480.000 EUR
- Davon durch Sicherheiten gedeckt (SÜ Maschinen + Globalzession): ca. 343.500 EUR
- Ausfallforderung (§ 52 InsO): ca. 136.500 EUR

**Planerische Gestaltung (Szenario):**

- Sicherheiten werden durch plangesteuerte Einzelverwertung realisiert; Erlöse unmittelbar an Havelbank.
- Die Ausfallforderung (136.500 EUR) wird in Gruppe 3 (ungesicherte Gläubiger) aufgenommen.
- Alternativ: Havelbank erhält stille Beteiligung an der Fortführungsgesellschaft als Ausgleich für Teilforderungsverzicht.

**Offene Fragen:**

- Ist die Havelbank mit voller Forderung und separatem Ausfall abzubilden (zwei Plangruppen) oder genügt eine Gruppe mit gestuften Rechten?
- Wirksamer Umfang der Sicherungsübereignung (Gutachten ausstehend).
- Kollision Globalzession vs. verlängerter EV Prignitz Forst KG.

#### Gruppe 2 – Betriebsnotwendige Lieferanten (mit Fortsetzungsinteresse)

**Voraussichtliche Mitglieder:** Prignitz Forst KG, Holzbauer GmbH & Co. KG, Beschlagwerk Elbe AG

**Begründung der Gruppenbildung:** Diese Lieferanten haben ein belastbares wirtschaftliches Interesse an der Fortführung der Geschäftsbeziehung mit der sanierten Gesellschaft (§ 222 Abs. 2 InsO – sachgerechte Unterschiede). Durch bessere Quote in der Sanierung bleiben sie als Lieferanten erhalten und sichern das Weiterbestehen der Möbelproduktion.

**Planerische Gestaltung:**

- Quote: 35 % (über Regelverwertungsquote von 18 %) zahlbar innerhalb von 12 Monaten nach Planbestätigung.
- Im Gegenzug: Fortsetzung der Lieferbeziehung zu Marktkonditionen, Mindestabnahmeverpflichtung für 24 Monate.

**Offene Fragen:**

- Welche Lieferanten sind tatsächlich "betriebsnotwendig" im Sinne der Planfortführung?
- EV-Klärung Prignitz Forst KG könnte separate Einigung erfordern.
- Gruppeninterne Drittsicherheiten zu prüfen (keine bekannt, aber nicht abschließend geprüft).

**Gruppe 3 – Übrige nicht nachrangige Insolvenzgläubiger**

**Mitglieder:** Furnier Nord GmbH, Finanzamt Stendal, AOK Sachsen-Anhalt, Havelstrom GbR, Arbeitnehmer (soweit nicht schon durch InsGeld abgedeckt), Würtl-Leasing GmbH, Havelbank eG (Ausfallforderung), M. Kordes (soweit festgestellt)

**Planerische Gestaltung:**

- Quote: 22–25 % zahlbar in zwei Tranchen (12 und 24 Monate nach Planbestätigung).
- Verzicht auf Zinsansprüche ab Insolvenzantragsdatum.
- Forderungen werden nur soweit befriedigt als die fortführende Gesellschaft liquide ist.

**Besonderheit Arbeitnehmer:** Arbeitnehmer sind grundsätzlich in § 38-Gruppe, da Insolvenzgeld (§§ 165 ff. SGB III) bereits für März/April 2026 gezahlt. Restforderungen (Urlaubsabgeltung, überstehende Ansprüche) fließen in Gruppe 3.

**Gruppe 4 – Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO)**

**Mitglieder:** Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen 120.000 EUR)

**Planerische Gestaltung:**

- Quote: 0 % (vollständiger Verzicht im Sanierungsplan). Dies ist marktüblich bei Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz.
- Brauer erklärt sich zum Verzicht bereit im Gegenzug für D&O-Vergleich (keine weitergehende persönliche Haftung aus § 15b InsO nach Vergleich).

**Weitere Planbestandteile (Grobstruktur)**

**Darstellender Teil**

| Abschnitt           | Inhalt                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ist-Zustand         | Schuldnerfragebogen, Masseverzeichnis, Forderungsstand               |
| Ursachenanalyse     | Auftragsmangel ab Q4/2025, Rohstoffpreise, Buchführungsmängel        |
| Sanierungsmaßnahmen | Neues Management, Kostenstruktur, Fokus auf Pflegeheim-/Kliniksektor |
| Vergleichsrechnung  | Tabelle Zerschlagung vs. Übertragende Sanierung vs. Sanierungsplan   |

**Gestaltender Teil**

| Abschnitt           | Inhalt                                         |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Gruppenbildung      | Wie oben                                       |
| Zahlungsmodalitäten | Tranchen, Fälligkeit, Treuhandkonto            |
| Planbedingungen     | Investoreintritt, Banklinie, Mindestliquidität |



|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Insolvenzplanverwalterin | Dr. Westphal für Überwachungszeitraum (§ 261 InsO) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

### **Zeitplan (bei Investorfindung bis 01.08.2026)**

| <b>Schritt</b>                          | <b>Termin</b> |
|-----------------------------------------|---------------|
| Investorenbrief und Erstgespräche       | 20.07.2026    |
| Letter of Intent (LOI)                  | 10.08.2026    |
| Planentwurf (erste Fassung)             | 01.09.2026    |
| Übermittlung an Gläubiger               | 10.09.2026    |
| Berichtstermin / Erörterung Planentwurf | 14.09.2026    |
| Abstimmungstermin (§ 235 InsO)          | 28.10.2026    |
| Planbestätigung durch Gericht           | 15.11.2026    |

*Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026*

*Arbeitsentwurf – noch nicht zur Vorlage an Gläubiger freigegeben*



## StaRUG-Alternativroute – Kritische Prüfnotiz

**Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH**

**Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin**

**Stand: 01.07.2026**

**Charakter: Rückblickende Prüfung / Lehrnotiz für Vergleichszwecke**

### Vorbemerkung

Diese Notiz ist **bewusst kritisch** angelegt und dient primär als interne Vergleichsunterlage für die Schlussbesprechung. Sie prüft hypothetisch, ob und unter welchen Bedingungen das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG, in Kraft seit 01.01.2021) im Fall der Möbelwerk Havelberg GmbH hätte angewendet werden können – und warum es im konkreten Fall aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen ausscheidet.

### I. Grundstruktur des StaRUG

Das StaRUG (SanInsFOG, BGBl. I 2020 S. 3256) ermöglicht Schuldnern, die sich in der **drohenden Zahlungsunfähigkeit** (Paragraf 18 InsO) befinden, einen **Restrukturierungsplan** (Paragrafen 2 ff. StaRUG) durchzusetzen – ohne Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Kerninstrumente:

| Instrument                    | Rechtsgrundlage         | Inhalt                                              |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Restrukturierungsplan         | Paragrafen 2–26 StaRUG  | Gestaltung von Gläubigerrechten                     |
| Moratorium                    | Paragrafen 49–59 StaRUG | Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsschutz)     |
| Gerichtliche Planbestätigung  | Paragrafen 60–66 StaRUG | Minderheitenschutz bei dissentierenden Gruppen      |
| Restrukturierungsbeauftragter | Paragrafen 73–83 StaRUG | Überwachung; Pflicht wenn Gläubiger nicht zustimmen |
| Neue Finanzierung             | Paragraf 12 StaRUG      | Privilegierung von Massefinanzierungen              |

### II. Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen

#### II.1 Drohende Zahlungsunfähigkeit (Paragraf 18 InsO) – Zeithorizont

**Voraussetzung:** Der Schuldner muss bei Einleitung des StaRUG-Verfahrens **voraussichtlich zahlungsunfähig** werden (18-Monats-Prognose), aber noch nicht **tatsächlich zahlungsunfähig** sein.

| Datum      | Liquiditätsstatus                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2025 | Deckungslücke bei weitem Liquiditätsbegriff ca. 28 %, noch nicht ZU |
| 15.02.2026 | Erstmals Lieferantenrücklastschrift; erste ZU-Indizien              |
| 22.03.2026 | <b>Rücklastschrift Furnier Nord GmbH: ZU eingetreten</b>            |
| 04.05.2026 | Insolvenzantrag                                                     |

**Ergebnis:** Ein StaRUG-Verfahren wäre allenfalls zwischen **01.01.2026 und 14.02.2026** zulässig gewesen, wenn der Geschäftsführer zu diesem Zeitpunkt eine belastbare Planung für die drohende ZU vorgelegt hätte. Ab 22.03.2026 war ZU eingetreten – StaRUG scheidet aus.

## II.2 Nur Finanzgläubiger – Breite des Eingriffs

**Voraussetzung:** Der Restrukturierungsplan darf nur Forderungen gestalten, die ausdrücklich einbezogen sind. Arbeitnehmer, Verbraucher, Kleinstgläubiger (< 10.000 EUR) und ungesicherte Lieferantenforderungen können zwar einbezogen werden, aber es bestehen erhebliche Akzeptanzrisiken.

Im Fall Möbelwerk Havelberg wären die wesentlichen Gläubiger:

- Havelbank eG (Finanzgläubiger) → **StaRUG-geeignet**
- Furnier Nord GmbH (Lieferant) → **grenzwertig**, erfordert Einbeziehung
- Finanzamt Stendal (öffentlich-rechtlich) → **kaum gestaltbar** (Paragraf 4 StaRUG: öffentlich-rechtliche Forderungen nur bei ausdrücklichem Einschluss; Zustimmung FA praktisch ausgeschlossen)
- AOK Sachsen-Anhalt → **kaum gestaltbar** (wie FA)
- Arbeitnehmer → **nicht einbeziehbar** ohne erheblichen Widerstand und Paragraf 25 StaRUG

**Ergebnis:** Ein StaRUG-Plan, der nur die Havelbank gestaltet und FA/AOK/Lieferanten unberührt lässt, würde die eigentliche Restrukturierungslücke nicht schließen. Das Sanierungsbedürfnis war zu breit für StaRUG.

## II.3 Bestandsfähigkeitserklärung (Paragraf 14 StaRUG)

Der Geschäftsführer hätte eine **Erklärung zur nachhaltigen Bestandsfähigkeit** einreichen müssen. Dazu ist ein Konzept erforderlich, das:

- die Ursachen der wirtschaftlichen Schieflage beschreibt,
- Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung darstellt,
- eine integrierte Finanzplanung über mindestens 24 Monate enthält.

**Realitätscheck:** Die Buchhaltung war ab März 2026 unvollständig. Eine BWA existiert nur für Januar 2026. Jahresabschluss 2025 fehlt. Ein Finanzplan für 24 Monate war zu keinem Zeitpunkt vorhanden.

**Ergebnis:** Paragraf 14 StaRUG-Voraussetzungen nie erfüllt.

## II.4 Stabilisierungsanordnung (Paragrafen 49 ff. StaRUG)

Hätte man ein Moratorium gegen vollstreckende Gläubiger beantragt, wäre Voraussetzung gewesen:

- Restrukturierungsanzeige beim nach Paragraf 34 StaRUG und dem geltenden Landesrecht sachlich sowie nach Paragraf 35 StaRUG örtlich zuständigen Amtsgericht
- Vollständiger Restrukturierungsplan im Entwurf
- Gerichtliche Prüfung der Erfolgsaussichten

**Zeitbedarf:** Selbst bei sofortiger Einleitung wäre eine Stabilisierungsanordnung frühestens nach 10–14 Tagen wirksam geworden. Bei der schnellen Eskalation (Rücklastschrift 22.03.2026 → ZU; Antrag 04.05.2026) hätte das Verfahren scheitern müssen.

## III. Lehren für zukünftige Fälle (Prüfziel)

| Prüfpunkt                       | Kritisches Timing im Fall Möbelwerk                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erkennungszeitpunkt drohende ZU | Spätestens Q4/2025 (erste Umsatzrückgänge, Rohstoffpreisanstieg) |
| Reaktionsfenster StaRUG         | Jan./Feb. 2026 – zu knapp und ohne Vorbereitung                  |
| Fehlende Voraussetzung          | Kein Finanzplan, keine Bestandsfähigkeitserklärung               |
| Strukturelles Hindernis         | FA und SVT nicht StaRUG-gestaltbar                               |
| Zeitpunkt der verpassten Chance | Geschäftsführer reagierte erst auf Gläubigerantrag               |

**Merksatz:** StaRUG erfordert frühe Krisendiagnose, belastbare Planung und einen engen Gläubigerkreis. Bei breitem operativem Gläubigereingriff und fehlendem Finanzkonzept ist das Insolvenzverfahren der richtige Weg.

*Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026*



**Magdeburg, 30. August 2026**

**Dr. Nora Westphal**  
**Insolvenzverwalterin**  
**in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der**  
**Möbelwerk Havelberg GmbH**  
**Az. 7 IN 41/26**  
**Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg**

**Furnier Nord GmbH**  
z.H. Frau Petra Großmann (Geschäftsführerin)  
Brückenweg 7  
21337 Lüneburg

**Anfechtung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO – Zahlung 18.000,00 EUR vom 01.04.2026 – Rückforderung**

Sehr geehrte Frau Großmann,

als bestellte Insolvenzverwalterin in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH (Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26) wende ich mich an Sie mit folgendem:

## **I. Sachverhalt**

Im Zuge meiner Prüfungsarbeiten habe ich festgestellt, dass die Schuldnerin, die Möbelwerk Havelberg GmbH, am 01. April 2026 eine Zahlung in Höhe von

**18.000,00 EUR (in Worten: achtzehntausend Euro)**

an Ihre Gesellschaft geleistet hat. Diese Zahlung erfolgte als zweite Rate gemäß dem Ratenplan vom 15.03.2026, nachdem ein erster Überweisungsversuch vom 20.03.2026 am 22.03.2026 aufgrund unzureichender Kontodeckung zurückgebucht worden war. Die Überweisung vom 01.04.2026 wurde erst nach erneuter Mahnung Ihrer Gesellschaft vom 24.03.2026 vorgenommen.

## **II. Anfechtungsrechtliche Bewertung**

Die Zahlung vom 01.04.2026 ist nach meiner Prüfung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar. Die Voraussetzungen liegen vollständig vor:

**1. Benachteiligung der Insolvenzgläubiger (§ 129 Abs. 1 InsO):** Die Zahlung hat die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR vermindert, ohne dass ein adäquater Gegenwert in die Masse geflossen ist. Die übrigen Gläubiger wurden dadurch benachteiligt.

**2. Inkongruente Deckung (§ 131 Abs. 1 InsO):** Die Zahlung erfolgte in einer Form, die dem Gläubiger nicht oder nicht in dieser Art zustand. Ihre Gesellschaft hatte einen Anspruch auf Zahlung zum

20.03.2026; dieser war am 01.04.2026 nach der Rücklastschrift nur noch als gescheiterter Zahlungsversuch zu qualifizieren. Die erneute Weisung erfolgte unter Mahndruck, nicht als geschuldete Leistung.

**3. Zeitliche Voraussetzungen:** Die Zahlung erfolgte am 01.04.2026 und damit innerhalb von drei Monaten vor dem Insolvenzantrag vom 04.05.2026 (Frist: 04.02.2026 – 04.05.2026). § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfordert keine Kenntnis des Gläubigers; die Anfechtbarkeit ist vom subjektiven Tatbestand unabhängig.

**4. Kenntnis (§ 131 Abs. 2 InsO):** Unabhängig davon hatte Ihre Gesellschaft durch die Rücklastschrift vom 22.03.2026 Kenntnis der Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin, was die Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 InsO zusätzlich begründet.

### III. Rückforderung

Gemäß § 143 Abs. 1 InsO ist das durch die anfechtbare Handlung aus dem Schuldnervermögen Weggefallene zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie daher auf, den Betrag von

**18.000,00 EUR**

zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.04.2026 (§ 143 Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. § 819 BGB) auf das Anderkonto der Insolvenzverwalterin zu überweisen:

**IBAN: DE0X XXXX XXXX XXXX XX (Anderkonto IV, Havelbank eG)**

Verwendungszweck: Az. 7 IN 41/26 / Anfechtung § 131 InsO / Furnier Nord

Ich bitte um Überweisung bis spätestens 30. September 2026. Sollte keine Zahlung oder keine Einigung bis zu diesem Datum erfolgen, werde ich die Rückforderung ohne weitere Ankündigung gerichtlich geltend machen.

### IV. Ausgleich durch Gegenrechnung

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Rückzahlungsforderung nicht gegen Ihre zur Insolvenztabelle angemeldete Forderung (186.420,00 EUR) aufgerechnet werden kann. Die Anfechtungsschuld ist eine Neumasseforderung; eine Aufrechnung würde das Prioritätsgefüge des § 143 InsO umgehen. Ihre Tabellenforderung wird getrennt behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

---

**Dr. Nora Westphal**

Insolvenzverwalterin





**Magdeburg, 05. September 2026****Dr. Nora Westphal****Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin****Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg****Tel. 0391 / 88 44 100****An das****Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –**

Hospitalstraße 4

39576 Stendal

**Aktenzeichen: 7 IN 41/26****Bericht der Insolvenzverwalterin zum Berichts- und Prüfungstermin****14. September 2026, 10:00 Uhr, Saal 12**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Insolvenzverwalterin erstattet gemäß § 156 InsO nachstehend Bericht über den Verfahrensstand und die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin sowie über die Maßnahmen zur Massesicherung und -verwertung.

**I. Verfahrenschronologie**

| Ereignis                                                     | Datum          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Gläubigerantrag Furnier Nord GmbH                            | 04.05.2026     |
| Bestellung vorläufige IV, Verfügungsverbot                   | 06.05.2026     |
| Kassensturz und Betriebsfortführungsentscheidung             | 07.-09.05.2026 |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung bewilligt                       | 08.05.2026     |
| Ende der Betriebsfortführung                                 | 20.05.2026     |
| Eröffnung Insolvenzverfahren                                 | 12.06.2026     |
| Konstituierende Sitzung Gläubigerausschuss                   | 18.06.2026     |
| Sitzung Gläubigerausschuss:<br>Verwertungsentscheidungen     | 15.07.2026     |
| Genehmigung D&O-Vergleich 115.000 EUR                        | 15.07.2026     |
| Maschinenverwertung abgeschlossen (EML GmbH,<br>237.000 EUR) | 31.07.2026     |
| Anfechtungsschreiben versandt (4 Fälle)                      | 30.08.2026     |
| Anmeldefrist                                                 | 01.08.2026     |
| Berichts- und Prüfungstermin                                 | 14.09.2026     |

**II. Insolvenzgründe**

Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO ist spätestens am 22.03.2026 eingetreten (Rücklastschrift Furnier Nord GmbH; Deckungslücke > 10 % der fälligen Verbindlichkeiten). Überschuldung im Sinne des § 19 InsO ist aufgrund negativer Fortführungsprognose (kein belastbares Sanierungskonzept) und

negativem bereinigtem Eigenkapital per 31.12.2025 ebenfalls anzunehmen. Eigenverwaltungswunsch des Schäftsführers wurde geprüft und mangels Finanzplan und Sanierungskonzept abgelehnt.

### III. Masserealisierung (Stand 05.09.2026)

| Position                         | Betrag (EUR) | Status                            |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben bei Eröffnung       | 20.890,00    | eingegangen                       |
| Fortführungserlöse (netto)       | 47.700,00    | eingegangen                       |
| Maschinenverwertung EML GmbH     | 237.000,00   | eingegangen 31.07.                |
| Büro/IT Online-Auktion           | 18.400,00    | eingegangen                       |
| Lackierkabine Auktionshaus       | 41.000,00    | eingegangen                       |
| Kautionsrückzahlung Halle        | 12.000,00    | erwartet                          |
| Kundenforderungen (gesamt)       | 190.400,00   | eingezogen                        |
| EV-Vergleich Prignitz Forst KG   | 38.000,00    | eingegangen                       |
| D&O-Vergleich                    | 115.000,00   | unterzeichnet; Zahlung bis 30.09. |
| Anfechtungserlöse (erwartet)     | 41.000,00    | Schreiben verschickt; offen       |
| Steuererstattung 2026 (erwartet) | 14.200,00    | Veranlagung ausstehend            |

### IV. Forderungsanmeldungen

Bis zum Anmeldeschluss (01.08.2026) haben 12 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 1.345.800,00 EUR angemeldet. Davon entfallen 350.000,00 EUR auf Absonderungsrechte der Havelbank eG. Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO): 120.000,00 EUR (Gesellschafterdarlehen Tim Brauer). Sämtliche Anmeldungen wurden geprüft; die Prüfungsergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst und den Gläubigern zugestellt.

### V. Quotenprognose

Die prognostizierte Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO) beträgt nach Abzug aller Masseverbindlichkeiten und Verfahrenskosten ca. 289.790 EUR. Bei festgestellten ungesicherten Forderungen von ca. 862.900 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Quote von ca. 18,4 %. Eine Nachtragsverteilung aus Steuererstattungen ist möglich.

### VI. Ausblick

Schlussbericht und Schlussrechnung werden bis 20.01.2027 eingereicht. Der Schlusstermin wird für den 15.02.2027 erbeten. Anfechtungserlöse aus den vier laufenden Fällen werden bis 31.10.2026 erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

---

**Dr. Nora Westphal**  
Insolvenzverwalterin